APOAM
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE OBSERVADORES DO AMBIENTE MARINHO

DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA

COLETANEA DE REGULAMENTOS DA APOAM

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL A 30 DE ABRIL DE 2024

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

ÍNDICE DOS REGULAMENTOS

01 Regulamento Interno 3

02 Regulamento das Assembleias Gerais 11

03 Regulamento Eleitoral dos Órgãos Sociais 25

04 Código de Ética e Conduta 35

05 Regulamento Disciplinar 45

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

01 Regulamento Interno

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º — Objeto e hierarquia normativa

1. O presente Regulamento estabelece a organização e o funcionamento interno da Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho (APOAM), em execução dos seus Estatutos.

2. Aplica-se aos associados, titulares dos órgãos sociais e demais estruturas da Associação.

3. A lei e os Estatutos prevalecem sobre este e os demais regulamentos; cada regulamento específico rege a matéria que lhe é própria.

Artigo 2.º — Identidade e imagem institucional

1. A APOAM é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, independente de organizações partidárias e religiosas.

2. O nome, a sigla, o logótipo e a imagem institucional são utilizados de acordo com o Manual de Normas Gráficas aprovado pela Direção.

3. A utilização por terceiros do nome, símbolos ou identidade institucional depende de autorização prévia da Direção.

Artigo 3.º — Fins e atividades

1. A APOAM prossegue os fins consignados nos Estatutos, designadamente a valorização da observação do ambiente marinho, o conhecimento científico, a conservação dos oceanos, a formação e a defesa das condições de segurança, dignidade e bem-estar dos observadores.

2. Para os concretizar, pode promover formação, projetos de investigação, divulgação pública, sensibilização ambiental, parcerias, apoio aos associados e representação institucional junto de entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais.

3. As iniciativas são decididas pelos órgãos competentes, observando os recursos disponíveis e a legislação aplicável.

CAPÍTULO II — DOS ASSOCIADOS

Artigo 4.º — Categorias associativas e distinções

1. São categorias de associados: Individuais, Coletivos e Honorários.

2. A condição histórica de fundador pode constar do registo associativo, mas não constitui categoria autónoma nem confere privilégios.

3. Não existe categoria autónoma de associado estudante.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

4. Benemérito é uma distinção de reconhecimento, não uma categoria associativa; a sua atribuição não confere, por si, direitos associativos nem isenção de quotas.

Artigo 5.º — Definição das categorias

1. Pode ser Associado Individual qualquer pessoa singular maior de 18 anos, independentemente da profissão ou nacionalidade, que aceite os fins e regras da APOAM.

2. São Associados Coletivos as pessoas coletivas admitidas pela Direção; exercem os direitos por representante devidamente identificado e comprovadamente habilitado.

3. O Associado Coletivo dispõe de um voto, em condições equivalentes às de Associado Individual, mas a pessoa coletiva não pode ocupar pessoalmente um cargo eletivo dos órgãos sociais.

4. Associado Honorário é a pessoa reconhecida por contributo relevante para a APOAM ou os seus fins. Quando exclusivamente honorário, não dispõe de voto nem de elegibilidade; quando anteriormente Associado Individual, conserva os direitos desta categoria e beneficia da isenção prevista no artigo 8.º.

Artigo 6.º — Admissão e gestão corrente dos associados

1. A candidatura é apresentada por formulário ou outro meio escrito disponibilizado pela APOAM, com os dados necessários à apreciação.

2. A competência de admissão pertence à Direção, que define critérios objetivos e pode designar um membro para instruir e executar a gestão administrativa corrente, nos limites legal e estatutariamente admissíveis.

3. As candidaturas que preencham integralmente os requisitos podem ser processadas de imediato pelo membro designado, mediante mecanismo de delegação ou autorização formal válida; na falta dele, são submetidas à deliberação da Direção.

4. As candidaturas que suscitem dúvidas são encaminhadas ao Presidente, para apreciação colegial na Direção.

5. São assegurados registo, atribuição de número de associado, comunicação da decisão e informação periódica à Direção, nas suas reuniões, sobre admissões e alterações ao registo.

6. A recusa é fundamentada, comunicada ao interessado e sujeita aos meios de reapreciação e recurso do artigo 13.º.

Artigo 7.º — Distinções honoríficas

1. A atribuição da qualidade de Associado Honorário e da distinção de Benemérito compete à Direção, mediante proposta fundamentada, deliberação dos seus membros desimpedidos e registo institucional, sem prejuízo de eventual competência imperativa da Assembleia Geral estabelecida por lei ou pelos Estatutos.

2. A distinção de Benemérito pode ser atribuída a associado ou a pessoa externa que tenha prestado apoio relevante à APOAM; não confere admissão automática nem dispensa o pagamento de quotas a associados já sujeitos a elas.

3. A distinção de Honorário não acrescenta votos ou poderes de representação institucional. O interessado é informado da atribuição e dos seus efeitos.

4. Os titulares dos órgãos sociais não intervêm na apreciação de distinção que lhes diga pessoalmente respeito.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 8.º — Quotas

1. O montante e a periodicidade das quotas são fixados pela Assembleia Geral sob proposta da Direção.

2. A quota aplicável a Associados Individuais e Coletivos é a mesma; não se estabelece neste Regulamento qualquer valor monetário.

3. Os associados exclusivamente Honorários são isentos; o Associado Individual a quem seja atribuída a qualidade honorária conserva os seus direitos e fica igualmente isento.

4. A distinção de Benemérito não produz isenção de quotas.

5. Antes de qualquer decisão administrativa de suspensão de direitos associativos por quotas vencidas, o associado é notificado dos montantes em dívida e dispõe de 30 dias corridos, contados da notificação, para regularizar ou contestar fundamentadamente. A medida não é automática, é fundamentada e não constitui sanção disciplinar.

6. O pagamento ou regularização restitui os direitos nos termos da decisão e da lei; a mera dívida não determina exclusão disciplinar.

Artigo 9.º — Direitos dos associados

1. Os associados têm direito a informação, participação, esclarecimento, acesso às atividades, defesa e recurso, segundo a respetiva categoria e a lei.

2. Cada Associado Individual, no pleno exercício dos direitos, dispõe de um voto nas Assembleias Gerais e nas eleições, podendo candidatar-se nos termos do Regulamento Eleitoral.

3. Cada Associado Coletivo dispõe de um voto nas Assembleias Gerais e nas eleições, exercido pelo seu representante habilitado, sem duplicação por mudança de representante.

4. O Associado exclusivamente Honorário pode participar e intervir, mas não votar nem candidatar-se. O Individual que adquira a qualidade honorária mantém os direitos eleitorais.

5. Os direitos de voto são exercidos pessoalmente, ressalvada a representação orgânica da pessoa coletiva e o regime legalmente admissível.

Artigo 10.º — Deveres dos associados

1. Constituem deveres dos associados cumprir os Estatutos, os regulamentos e as deliberações válidas, respeitar as pessoas e os órgãos sociais, proteger a informação e o património da APOAM e pagar as quotas devidas.

2. O desempenho voluntário de cargo ou função formalmente aceite exige diligência e respeito pelas competências atribuídas.

3. A mera não participação em iniciativas ou assembleias não constitui infração disciplinar.

Artigo 11.º — Cessação da qualidade de associado

1. A qualidade de associado cessa por pedido do próprio, morte ou extinção de pessoa coletiva, exclusão disciplinar definitiva ou outra causa legalmente admissível.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A cessação administrativa não disciplinar é fundamentada e precedida de audiência de 15 dias úteis quando possa afetar desfavoravelmente o interessado.

3. A suspensão de direitos não equivale à cessação da qualidade de associado; a readmissão após exclusão segue o Regulamento Disciplinar.

4. A decisão é comunicada com indicação dos meios de contestação, respeitando-se os direitos e obrigações anteriormente constituídos.

Artigo 12.º — Responsabilidade disciplinar

1. As infrações, sanções, garantias de defesa, competências, procedimentos e recursos disciplinares são definidos exclusivamente no Regulamento Disciplinar.

2. O Código de Ética e Conduta estabelece deveres de orientação e não constitui, por si só, fundamento autónomo para sancionar um associado.

3. A Direção não pode, por decisão disciplinar, destituir titular eleito de órgão social; respeita-se a competência legal da Assembleia Geral.

Artigo 13.º — Reapreciação e recursos

1. As decisões que afetem direitos dos associados são fundamentadas e comunicadas com indicação dos meios de reação.

2. Salvo regime especial, o interessado pode pedir reapreciação à Direção em 15 dias úteis e recorrer para a Assembleia Geral nos termos legal e estatutariamente aplicáveis.

3. Em matéria disciplinar aplicam-se os prazos e efeitos do Regulamento Disciplinar; em matéria eleitoral, os do Regulamento Eleitoral.

4. O recurso interno não afasta a tutela judicial nem suspende ou interrompe os respetivos prazos legais, salvo disposição legal expressa.

5. Os prazos indicados em dias úteis não incluem sábados, domingos e feriados nacionais e contam-se, em regra, desde o dia seguinte à comunicação.

CAPÍTULO III — Receitas e despesas

Artigo 14.º — Receitas e património

1. Constituem receitas da APOAM as previstas nos Estatutos, incluindo joias, quotas aprovadas pela Assembleia Geral, rendimentos de atividades, donativos, subsídios e demais receitas lícitas.

2. O património da Associação destina-se à realização dos fins estatutários, sendo proibida a distribuição de resultados pelos associados.

3. A APOAM obriga-se pela intervenção conjunta de dois membros da Direção, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, dos Estatutos, sem prejuízo da representação institucional definida no artigo 19.º.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 15.º — Gestão financeira e fiscalização

1. As despesas e receitas são registadas, justificadas e documentadas, respeitando as deliberações e o orçamento aplicável.

2. A gestão corrente das despesas pode ser conduzida pelo Presidente e pelo Tesoureiro, com informação aos demais membros da Direção, sem substituir deliberações colegiais exigidas ou a intervenção conjunta necessária para obrigar a Associação.

3. Os atos com aumento de despesas ou diminuição de receitas carecem do parecer do Conselho Fiscal previsto no artigo 7.º, n.º 2, dos Estatutos, nos termos aí exigidos.

4. O controlo financeiro deve assegurar rastreabilidade, conservação de comprovativos e prestação regular de contas à Direção e à Assembleia Geral.

5. Não é constituído por este Regulamento um fundo de reserva com percentagem fixa.

CAPÍTULO IV — Órgãos associativos, sua constituição, funcionamento e competências

Artigo 16.º — Órgãos sociais

1. São órgãos da APOAM a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, nos termos dos Estatutos.

2. A Mesa da Assembleia Geral integra o funcionamento da Assembleia e tem um Presidente e dois Secretários.

3. A Direção é composta por sete membros e o Conselho Fiscal por três membros, com mandatos estatutários de três anos.

Artigo 17.º — Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral exerce as competências atribuídas pela lei e pelos Estatutos, designadamente eleição e destituição de titulares, apreciação de contas e deliberações sobre regulamentos.

2. A convocação, participação, quóruns, votações, atas, reclamações e regras das reuniões remotas são regulados pelo Regulamento das Assembleias Gerais.

3. Os atos eleitorais seguem o Regulamento Eleitoral.

Artigo 18.º — Mesa da Assembleia Geral

1. A Mesa, composta por um Presidente e dois Secretários, dirige os trabalhos da Assembleia Geral, verifica a participação, organiza votações e assegura as atas.

2. A Mesa exerce as competências eleitorais definidas no Regulamento Eleitoral, com apoio técnico quando necessário, sem constituir comissão eleitoral autónoma.

3. O exercício das competências da Mesa respeita o direito de iniciativa dos associados e dos demais órgãos, bem como as competências reservadas à Assembleia Geral.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 19.º — Direção e representação institucional

1. A Direção é composta por Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e quatro Vogais; a gestão é colegial, sem prejuízo da distribuição de pelouros.

2. O Presidente coordena a gestão e é o interlocutor institucional principal, competindo-lhe autorizar expressamente a representação institucional corrente por outros associados ou titulares dos órgãos sociais, sem prejuízo dos poderes próprios da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. O Vice-Presidente substitui-o em caso de ausência ou impedimento, nos termos estatutários.

3. A autorização do Presidente pode abranger diligência concreta ou área e período definidos, é comunicada por escrito, designadamente correio eletrónico, e identifica o objeto e os limites do mandato. O silêncio não constitui autorização. A representação não permite deliberar por outro órgão, assumir obrigações nem emitir posições oficiais não previamente aprovadas pelo órgão competente.

4. A Direção pode reunir presencialmente ou por meios digitais, incluindo em situações urgentes, mediante convocação do Presidente e comunicação a todos os membros. O quórum de deliberação é de quatro membros, observando-se as maiorias e impedimentos legalmente aplicáveis.

5. As sondagens ou consultas em aplicações como o WhatsApp são instrumentos preparatórios; as deliberações formais exigem reunião com participação simultânea.

6. Cada reunião, presencial ou digital, é objeto de registo autónomo com data, participantes, quórum, assuntos, deliberações e votos. Estes registos podem ser reunidos num documento mensal, apreciado na reunião seguinte, sem substituição nem alteração dos registos individuais de cada reunião.

7. A atuação em pelouro não altera as competências colegiais nem a exigência estatutária de intervenção conjunta de dois membros para obrigar a Associação.

Artigo 20.º — Conselho Fiscal

1. O Conselho Fiscal é composto por três membros e exerce, com autonomia, as funções estatutárias de fiscalização da gestão, apreciação de contas e emissão dos pareceres exigidos.

2. Os seus pareceres são apreciados colegialmente, com quórum e votação legalmente aplicáveis, não bastando a intervenção isolada do Presidente do Conselho quando seja exigida deliberação do órgão.

3. O Conselho Fiscal pode solicitar à Direção os documentos necessários e regista em ata as reuniões, deliberações e eventuais impedimentos.

Artigo 20.º-A — Arquivo institucional e acesso documental

1. Os documentos institucionais da APOAM são conservados em arquivo digital sob conta própria da Associação, com permissões individuais, controlo de versões e cópias de segurança.

2. A Direção designa um responsável pela administração corrente do arquivo, que organiza documentos e executa as cópias de segurança, sob supervisão da Direção.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. Os membros da Direção dispõem de acesso funcional aos documentos necessários ao exercício do mandato, respeitando-se as restrições de dados pessoais, processos disciplinares e documentos sujeitos a reserva.

4. As atas, deliberações e restantes documentos são arquivados de forma íntegra e rastreável, com regras de consulta aplicáveis a cada órgão.

CAPÍTULO V — Eleições

Artigo 21.º — Eleições

1. A Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal são eleitos para mandatos de três anos, mediante listas completas, segundo o Regulamento Eleitoral.

2. O voto é pessoal, único, livre e secreto e ocorre durante a Assembleia eleitoral, preferencialmente por via eletrónica, sem voto antecipado.

3. A lista de candidatos indica os efetivos e os suplentes apresentados, sem número regulamentar obrigatório de suplentes.

Artigo 22.º — Participação e voto à distância

1. A APOAM privilegia a participação à distância nas Assembleias Gerais, atendendo à dispersão geográfica dos seus associados.

2. As votações ocorrem durante a sessão da Assembleia, com meios de identificação, segurança e acesso equitativo.

3. A modalidade eletrónica não altera os direitos de voto das categorias associativas nem permite voto duplicado ou antecipado.

CAPÍTULO VI — Duração e Extinção

Artigo 23.º — Duração

A APOAM constitui-se por tempo indeterminado, nos termos dos Estatutos.

Artigo 24.º — Extinção

1. A dissolução da APOAM ocorre nos casos previstos na lei e nos Estatutos.

2. Quando a dissolução dependa de deliberação da Assembleia Geral, esta deve ser convocada e deliberar nos termos legal e estatutariamente previstos.

3. Após a dissolução, a Associação mantém a personalidade jurídica para os atos necessários à liquidação.

4. Os poderes dos órgãos sociais ficam limitados aos atos necessários à liquidação e ao cumprimento das obrigações pendentes, sem prejuízo das competências do liquidatário quando este seja designado.

5. O património remanescente terá o destino determinado pela Assembleia Geral dentro dos limites dos Estatutos e da legislação aplicável.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO VII — Disposições finais e transitórias

Artigo 25.º — Aprovação, divulgação e entrada em vigor

1. O Regulamento é submetido à aprovação da Assembleia Geral e entra em vigor na data da aprovação, salvo se a deliberação estabelecer data posterior.

2. A Direção envia a todos os associados, publica no site da APOAM, o texto integral aprovado, identificando a data de aprovação e de entrada em vigor, até cinco dias úteis após a aprovação.

3. A circulação de projetos de revisão não os torna vinculativos antes da aprovação competente.

Artigo 26.º — Transição e harmonização

1. A revisão não altera a duração dos mandatos em curso nem valida automaticamente atos praticados sob o regime anterior.

2. O regime disciplinar aplica-se nos termos das disposições transitórias do Regulamento Disciplinar, sem sanções retroativas mais gravosas.

3. A transição das categorias existentes para as categorias previstas neste Regulamento é efetuada por atualização fundamentada do registo, com informação prévia aos interessados e preservação dos direitos adquiridos legalmente protegidos.

4. O calendário e as regras de quotização aplicam-se prospectivamente após a aprovação competente e comunicação aos associados.

Artigo 27.º — Revogação

1. Na data da entrada em vigor, o presente Regulamento substitui o Regulamento Interno anteriormente em vigor, incluindo anexos sobre matérias agora disciplinadas por regulamentos autónomos, sem prejuízo da legislação e das situações transitórias.

2. As matérias eleitorais, assembleias, éticas e disciplinares são reguladas pelos respetivos instrumentos aprovados pela Assembleia Geral.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

02 Regulamento das Assembleias Gerais

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º — Objeto e articulação regulamentar

1. O presente Regulamento disciplina convocação, preparação, participação, funcionamento, debate, votação, atas e reclamações das Assembleias Gerais da Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho, adiante APOAM.

2. A lei e os Estatutos prevalecem. O Regulamento Interno define categorias e direitos; este Regulamento disciplina o funcionamento da Assembleia; o Eleitoral rege os procedimentos eleitorais e o Disciplinar os processos dessa natureza.

3. Os regimes específicos prevalecem nas suas matérias, sem afastar as competências, quóruns, maiorias e garantias legais ou estatutárias.

Artigo 2.º — Âmbito

1. O Regulamento aplica-se às Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias, presenciais, remotas ou mistas.

2. A modalidade técnica não altera os direitos das categorias de associados nem cria poderes de representação ou modalidades autónomas de voto.

3. A participação remota é simultânea com a sessão e permite debate, propostas e votação em tempo real. Voto anterior ou posterior à sessão não equivale a presença na Assembleia.

Artigo 3.º — Princípios

1. As Assembleias Gerais da APOAM regem-se pelos seguintes princípios:

a) legalidade e respeito pelos Estatutos e regulamentos internos;

b) igualdade entre os associados no exercício dos seus direitos;

c) participação democrática;

d) liberdade de expressão e de debate;

e) transparência;

f) boa-fé;

g) imparcialidade da Mesa;

h) integridade e segurança dos processos de votação;

i) proteção da confidencialidade do voto quando este seja secreto;

j) respeito pela privacidade e proteção dos dados pessoais;

k) garantia do contraditório e da participação efetiva dos associados.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO II — ASSEMBLEIA GERAL E MESA

Artigo 4.º — Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da APOAM e é constituída pelos associados no pleno exercício dos seus direitos, nos termos dos Estatutos e do Regulamento Interno.

2. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias que lhe sejam atribuídas pela lei, pelos Estatutos, pelo Regulamento Interno ou pelos demais regulamentos da APOAM.

3. A Assembleia Geral exerce as suas competências dentro dos limites da respetiva ordem de trabalhos, salvo as exceções previstas na lei ou nos Estatutos.

Artigo 5.º — Competências

1. Compete à Assembleia Geral exercer as competências previstas na lei e nos Estatutos, incluindo apreciar contas e relatórios, eleger e destituir titulares, aprovar regulamentos e deliberar sobre a dissolução.

2. A Assembleia Geral decide os recursos que lhe sejam submetidos nos termos da lei e dos regulamentos, sem prejuízo dos impedimentos aplicáveis.

3. As distinções honoríficas e a gestão corrente das categorias associativas obedecem ao Regulamento Interno, respeitando as competências legais e estatutárias.

Artigo 6.º — Mesa da Assembleia Geral

1. A Mesa é composta por um Presidente e dois Secretários, nos termos dos Estatutos.

2. A Mesa dirige as Assembleias Gerais, assegura a convocação dentro das competências legais, verifica presenças, organiza o debate, as votações e as atas.

3. Nas eleições, a Mesa exerce as competências estabelecidas no Regulamento Eleitoral, podendo recorrer a apoio técnico independente, sem criação de comissão eleitoral autónoma.

4. A Mesa não substitui a Assembleia Geral nas matérias de competência reservada.

Artigo 7.º — Substituição da Mesa numa sessão

1. Na ausência ou impedimento do Presidente, a Assembleia designa, de entre os associados presentes habilitados e desimpedidos, quem preside à sessão ou ao ponto em causa.

2. Na ausência ou impedimento dos Secretários, a Assembleia designa os substitutos necessários para essa sessão, por votação dirigida pelo membro desimpedido da Mesa ou, não existindo, por associado escolhido pelos presentes para esse ato preparatório.

3. A designação fica em ata, não altera a titularidade dos cargos e não supre uma vacatura permanente, regulada pelo artigo 30.º do Regulamento Eleitoral.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO III — CONVOCAÇÃO

Artigo 8.º — Assembleias ordinárias e extraordinárias

1. A Assembleia reúne pelo menos uma vez em cada ano para apreciação e aprovação das contas, acompanhadas de relatório da Direção e parecer do Conselho Fiscal.

2. Reúne extraordinariamente sempre que o exijam interesses da Associação ou requerimento legítimo nos termos do artigo seguinte.

3. A natureza ordinária ou extraordinária não altera as exigências de convocação, informação, quórum, impedimentos ou maioria.

Artigo 9.º — Iniciativa e convocação

1. A Direção assegura a iniciativa e o dever legal de convocar. O Presidente da Mesa emite a convocatória em execução de deliberação da Direção ou do requerimento legítimo que esta deva satisfazer.

2. A convocação é obrigatória quando requerida com fim legítimo por pelo menos um quinto da totalidade dos associados, nos termos do artigo 173.º do Código Civil. O requerimento identifica os subscritores, a finalidade e os pontos propostos e é dirigido à Direção, com conhecimento à Mesa.

3. A Direção promove o envio da convocatória até 10 dias úteis após receção do requerimento completo, para reunião a realizar até 45 dias corridos após essa receção, salvo prazo especial mais curto ou impedimento legal fundamentado.

4. O Presidente da Mesa emite a convocatória até cinco dias úteis após receber a decisão ou os elementos necessários, sem veto sobre requerimento legalmente admissível. A sua omissão não exonera a Direção do dever legal de convocar.

5. Se a Direção não convocar nos casos em que o deva fazer, qualquer associado pode efetuar a convocação subsidiária nos termos da lei, respeitando forma, antecedência, ordem de trabalhos e direitos de todos. A Direção e a Mesa facultam os meios necessários sem divulgar dados além do indispensável.

6. A Mesa e o Conselho Fiscal podem solicitar à Direção a convocação para matéria da sua competência, sem substituir os pressupostos legais de iniciativa ou o direito dos associados.

7. A convocatória identifica natureza da reunião, data, hora, modalidade, local ou acesso telemático, ordem de trabalhos, regras de participação e votação, documentação e eventual segunda convocação.

Artigo 10.º — Forma e antecedência da convocatória

1. A convocatória da Assembleia Geral é expedida para cada associado, por aviso postal nos termos do artigo 174.º do Código Civil, com antecedência mínima de 15 dias úteis, salvo prazo superior imposto por lei ou pelos Estatutos. O anúncio da abertura de um processo eleitoral, feito 90 dias antes, não é convocatória nem implica reunião da Assembleia Geral.

2. É também enviada por correio eletrónico para o contacto registado, conservando-se o texto e comprovativos de expedição.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. Identifica data, hora, modalidade de reunião, acesso, ordem de trabalhos, documentos necessários e eventual segunda convocação.

4. Os meios eletrónicos complementares não dispensam formalidades legalmente obrigatórias.

Artigo 11.º — Documentação preparatória

1. Os documentos indispensáveis às deliberações são disponibilizados, em regra, com a convocatória e com a antecedência de 15 dias úteis, ressalvados casos em que se imponha outro regime legalmente admissível.

2. Os elementos reservados são facultados aos associados habilitados de forma proporcional e com proteção dos dados pessoais.

3. Se uma alteração relevante impedir a apreciação esclarecida da proposta, a Mesa promove o adiamento da deliberação afetada.

Artigo 12.º — Ordem de trabalhos e aditamentos

1. Só são deliberadas matérias constantes da convocatória, ressalvada a exceção legal do número seguinte.

2. A matéria nova só pode ser aditada para deliberação quando todos os associados compareçam e todos concordem com o aditamento, nos termos do artigo 174.º, n.º 3, do Código Civil; a ata regista essa verificação.

3. A reordenação de pontos já anunciados pode ser aprovada pela Assembleia, sem prejuízo dos direitos de participação, e não equivale a introduzir assunto novo.

4. Um ponto genérico de informações ou outros assuntos não permite deliberar matéria que exigisse anúncio específico. Propostas relacionadas com ponto anunciado são admissíveis nos termos do artigo 27.º.

5. A sanação de irregularidades da convocação pela presença de todos depende ainda de ninguém se opor à realização da Assembleia, nos termos legais.

CAPÍTULO IV — PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Artigo 13.º — Participação e direitos

1. Os direitos de assistência, intervenção, proposta e voto são os do artigo 9.º do Regulamento Interno, atendendo a categoria, títulos acumulados e limitações regularmente constituídas.

2. A Mesa verifica a situação através do registo associativo, sem impor restrições novas pela convocatória ou pela escolha do método técnico.

3. A suspensão de voto não impede defesa, recurso ou intervenção que o regime aplicável preserve. Nas eleições, o universo de eleitores é o do caderno definitivo.

4. A participação remota exige acesso efetivo ao debate, propostas e votação, em condições equivalentes às dos participantes presenciais.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 14.º — Direito de intervenção

1. Os associados podem solicitar a palavra para intervir sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos.

2. O Presidente da Mesa organiza as intervenções de forma a garantir equilíbrio e igualdade de oportunidades.

3. A Mesa pode estabelecer limites razoáveis de tempo para cada intervenção quando tal seja necessário para assegurar o regular funcionamento da Assembleia.

4. O limite de tempo deve ser aplicado de forma geral e não discriminatória.

Artigo 15.º — Exercício pessoal e representação legal

1. O voto e os demais direitos pessoais são exercidos pelo próprio associado, não sendo admitida procuração para os transferir para outro associado no presente regime.

2. A pessoa coletiva associada intervém através de representante legal ou orgânico, ou de pessoa habilitada pelos seus órgãos, mediante documento que demonstre os poderes e identificação. Esta atuação não equivale à representação voluntária de outra pessoa singular associada.

3. Um mandatário pode assistir ou representar o associado na apresentação da sua defesa ou alegações, nos termos do procedimento aplicável, sem adquirir o seu voto ou direitos eleitorais.

4. A Mesa verifica os poderes antes da intervenção, conserva apenas os dados necessários e fundamenta eventual recusa, garantindo possibilidade de esclarecimento.

Artigo 16.º — Pessoalidade nos diferentes métodos

1. As regras do artigo 15.º aplicam-se a votação presencial, oral, visual ou eletrónica. O método técnico não pode criar nem eliminar um direito de representação.

2. As credenciais são usadas pelo próprio eleitor; a assistência técnica ou acessibilidade não pode implicar substituição da vontade ou conhecimento de voto secreto.

3. A representação legal de pessoa coletiva limita-se aos direitos que correspondam à sua categoria e não confere capacidade eleitoral que o Regulamento Interno não reconheça.

Artigo 17.º — Representação nas eleições

1. Não é admitido nas eleições o voto por procuração de outro associado. Esta proibição não abrange o voto do Associado Coletivo exercido pelo seu representante legal, orgânico ou devidamente habilitado, nos termos dos artigos 9.º do Regulamento Interno e 15.º do presente Regulamento.

2. As eleições obedecem ao Regulamento Eleitoral.

3. O regime eleitoral aplica-se independentemente de a Assembleia Geral eleitoral decorrer presencialmente, remotamente ou em formato misto.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO V — FUNCIONAMENTO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 18.º — Modalidades de reunião

1. A Assembleia pode ser presencial, remota ou mista, sempre como reunião colegial em tempo real, com identificação, comunicação efetiva, debate, propostas e votação.

2. A modalidade e os meios constam da convocatória e são definidos em articulação entre Direção e Mesa, atendendo à participação dos associados e às garantias do artigo 46.º.

3. Uma consulta, formulário ou votação aberta fora da sessão não constitui Assembleia Geral nem é autorizada pela simples possibilidade de reunião remota.

4. Se os requisitos não puderem ser assegurados, a reunião ou votação afetada é suspensa ou reprogramada nos termos do artigo 23.º.

Artigo 19.º — Reunião presencial

1. A reunião realiza-se no local indicado, com registo de participantes, categorias, direitos e representantes legais de pessoas coletivas.

2. A Mesa assegura acesso ao debate e voto a quem esteja habilitado, sem aceitar procurações incompatíveis com o artigo 15.º.

Artigo 20.º — Reunião remota

1. Todos os participantes intervêm simultaneamente através do meio indicado na convocatória.

2. O sistema deve assegurar identificação, audição recíproca, possibilidade de pedir a palavra, intervir, apresentar propostas, conhecer a matéria a votar e votar no período anunciado, com registo verificável de resultados.

3. A comunicação visual é utilizada quando necessária à identificação ou ao método de participação, admitindo-se alternativa igualmente fiável que não exclua desproporcionadamente o associado.

4. Os acessos são individuais, controlados e comunicados com antecedência útil. Existe contacto de apoio durante a sessão, sem acesso ao conteúdo de votos secretos.

5. A falta de requisito essencial impede a operação afetada; não basta invocar que foi assegurado apenas na medida tecnicamente possível.

Artigo 21.º — Reunião mista

1. Participantes presenciais e remotos acompanham o mesmo debate, conhecem as mesmas propostas e votam em simultâneo ou na mesma janela de votação.

2. A Mesa garante audição recíproca, ordem de intervenções não discriminatória e ausência de duplicação de presença ou voto.

3. Não é válida a continuação de uma operação quando a ligação remota falhe de modo que prive participantes dos direitos essenciais, aplicando-se o artigo 23.º.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 22.º — Identificação dos participantes

1. A Mesa deve verificar a identidade dos participantes na medida necessária para assegurar a regularidade da Assembleia Geral.

2. Nas reuniões remotas, a identificação pode ser realizada através dos mecanismos disponibilizados pela plataforma utilizada ou por outros meios adequados.

3. A verificação da identidade deve respeitar os princípios da necessidade, proporcionalidade e proteção de dados pessoais.

4. Não devem ser recolhidos ou conservados dados além dos necessários à realização e documentação da Assembleia Geral.

Artigo 23.º — Falhas técnicas e continuação dos trabalhos

1. A falha técnica é identificada e registada, com participantes e operações afetadas, momento de ocorrência e medidas adotadas.

2. A Mesa suspende a discussão ou votação afetada quando não possam ser assegurados identificação, participação, quórum aplicável, integridade ou segredo exigido; nas operações eleitorais aplica também o regime especial do Regulamento Eleitoral.

3. Restabelecidas as condições, pode haver retoma, depois de confirmada a participação e preservados os votos validamente registados sem duplicação ou quebra de segredo.

4. Se a retoma segura não for possível, a Mesa encerra os trabalhos afetados e promove nova convocação. Uma continuação já validamente agendada e comunicada só dispensa nova convocatória quando exista fundamento jurídico suficiente e não prejudique ausentes ou participantes.

5. As deliberações anteriores não afetadas são preservadas, sem prejuízo de impugnação. O simples decurso de 30 minutos de interrupção não invalida automaticamente toda a Assembleia.

6. A repetição de votação secreta só é parcial se a operação puder ser isolada sem identificar escolhas nem duplicar votos; caso contrário, repete-se integralmente o sufrágio afetado.

CAPÍTULO VI — ORDEM DOS TRABALHOS E DEBATE

Artigo 24.º — Abertura da sessão

1. O Presidente identifica a convocatória, verifica a constituição da Mesa, presenças, categorias, impedimentos e quórum e declara se podem iniciar-se deliberações.

2. São apresentados a ordem de trabalhos, os meios de participação e voto e o contacto para dificuldades técnicas.

3. A eventual reordenação de pontos segue o artigo 12.º; a abertura não autoriza a introdução informal de matéria nova.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 25.º — Quórum e presenças

1. Em primeira convocação, a Assembleia só pode deliberar com a presença de pelo menos metade dos associados com direito a integrá-la, nos termos do artigo 175.º do Código Civil e dos Estatutos.

2. A convocatória pode prever segunda convocação 30 minutos depois, na qual a Assembleia delibera com os presentes, sem redução de maiorias legais referidas à totalidade dos associados.

3. A Mesa regista participantes presenciais e remotos, direito de voto, impedimentos, entradas e saídas, verificando os requisitos em cada votação.

Artigo 26.º — Discussão dos pontos da ordem de trabalhos

1. Cada ponto da ordem de trabalhos deve ser apresentado antes de ser submetido a discussão.

2. A Mesa concede a palavra aos associados que pretendam intervir.

3. O Presidente pode ordenar o debate de modo a evitar repetições e assegurar que o assunto em discussão seja efetivamente apreciado.

4. A Mesa pode solicitar esclarecimentos aos membros dos órgãos sociais ou a outros associados quando tal seja necessário.

Artigo 27.º — Propostas

1. As propostas devem ser claras, determinadas e enquadradas num ponto anunciado; a Mesa pode pedir texto escrito para registo fiel.

2. As propostas concorrentes e emendas são ordenadas de forma transparente, permitindo que os associados conheçam o texto final antes de votar.

3. Uma emenda não pode introduzir matéria estranha à convocatória, nem dispensar informação prévia legalmente exigida. O aditamento de assunto novo segue exclusivamente o artigo 12.º.

Artigo 28.º — Perguntas e pedidos de esclarecimento

1. Os associados podem apresentar perguntas ou pedidos de esclarecimento aos órgãos sociais.

2. As perguntas podem ser apresentadas previamente por escrito ou durante a Assembleia Geral.

3. A Mesa pode organizar as perguntas por temas ou agrupá-las quando sejam substancialmente coincidentes.

4. Os órgãos sociais devem responder dentro do âmbito das suas competências e da informação a que tenham legitimamente acesso.

CAPÍTULO VII — VOTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

Artigo 29.º — Preparação de cada votação

1. Antes da votação, a Mesa lê ou disponibiliza a proposta, indica o método, o universo habilitado, os impedimentos, o denominador e a maioria exigida.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. O método respeita os regulamentos e o anunciado na convocatória. Não pode ser alterado de modo a excluir participantes, retirar garantias ou surpreender quem organizou a participação segundo as regras comunicadas.

3. A Mesa esclarece o modo de manifestar voto contrário, abstenção ou branco e distingue ausência de participação de abstenção registada.

Artigo 30.º — Métodos de votação

1. A votação pode ser aberta ou secreta e usar suporte presencial ou eletrónico adequado. A natureza aberta ou secreta é distinta do suporte utilizado.

2. O voto aberto pode ser oral, por manifestação visual inequívoca ou por sistema eletrónico identificável; o secreto exige mecanismo que não permita associar eleitor e escolha.

3. Os métodos decorrem dos regulamentos e não de autorização autónoma da convocatória. Nas eleições aplica-se votação pessoal e secreta, preferencialmente eletrónica, sem excluir o voto presencial admitido pelo Regulamento Eleitoral.

4. O presente regime não admite votação por correspondência, antecipada, assíncrona ou por declaração informal fora da sessão.

Artigo 31.º — Votação aberta

1. Na votação aberta, a Mesa apura inequivocamente os votos de cada participante habilitado, por manifestação oral, visual ou eletrónica.

2. Se a contagem visual não for fiável, utiliza-se chamada nominal ou outro método admissível que permita conferir os resultados.

3. Aplicam-se os impedimentos e a pessoalidade do artigo 15.º, independentemente do suporte.

Artigo 32.º — Votação eletrónica

1. O sistema assegura autenticação de quem tem direito, unicidade, integridade, registo de resultados e, quando aplicável, segredo do voto.

2. O voto é emitido durante a sessão pelo próprio participante habilitado. As credenciais não são transmitidas a outra pessoa.

3. Nas votações secretas separam-se autenticação e conteúdo; os registos de auditoria não permitem reconstruir a escolha individual.

4. São definidos abertura, encerramento, apoio, recuperação segura de acesso e tratamento de incidentes. A ausência de garantia essencial determina suspensão, não a recolha informal de votos em substituição.

Artigo 33.º — Votação secreta

1. O voto é secreto nas eleições dos órgãos sociais e nos casos em que a lei ou os Estatutos o imponham.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. As demais deliberações são, por regra, tomadas por voto aberto, incluindo a destituição de titulares dos órgãos sociais, salvo exigência superior em contrário.

3. Quando exigido voto secreto, o sistema impede a associação entre a identidade do eleitor e a escolha, incluindo por administradores técnicos ou pela Mesa.

4. Não é admissível voto secreto por mensagem ou correio eletrónico identificados.

Artigo 34.º — Voto fora da sessão

1. Não são admitidos, por este Regulamento, votos por correspondência ou emitidos antes ou depois da sessão.

2. A convocatória, a Mesa ou uma decisão sobre caso omisso não podem criar estas modalidades. A sua eventual adoção exige prévia confirmação de fundamento legal e estatutário e aprovação de regime próprio pelo órgão competente, sem alteração implícita dos Estatutos.

Artigo 35.º — Maiorias e impedimentos

1. Salvo maioria especial legal ou estatutária, as deliberações exigem maioria absoluta dos votos dos associados presentes com direito a votar, nos termos do artigo 175.º do Código Civil.

2. A alteração dos Estatutos requer três quartos dos associados presentes; a dissolução ou prorrogação da pessoa coletiva exige três quartos da totalidade dos associados, nos termos legais.

3. A destituição é deliberada pela Assembleia Geral, assegurado previamente o direito de defesa do visado, que não vota sobre a própria destituição nem intervém na decisão quando esteja impedido.

4. A Mesa anuncia antes de cada votação o universo habilitado, a maioria exigida e os impedimentos, registando-os na ata.

5. O empate não determina aprovação nem confere voto de qualidade ao Presidente da Mesa.

Artigo 36.º — Abstenções, brancos, nulos e ausência de voto

1. Abstenções, brancos e nulos não são votos favoráveis. Não são retirados do denominador quando a maioria se refere aos associados presentes habilitados, e não apenas aos votos válidos em candidaturas ou propostas.

2. A ausência de emissão de voto por participante presente e habilitado é registada separadamente; não deve ser convertida artificialmente em saída da sessão para reduzir a maioria.

3. Os sistemas distinguem presença, participação no sufrágio, abstenção, branco e nulidade quando aplicáveis. Nas eleições segue-se o Regulamento Eleitoral.

CAPÍTULO VIII — ELEIÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Artigo 37.º — Regime eleitoral

1. As eleições seguem o Regulamento Eleitoral, cabendo a este Regulamento as regras de convocação e funcionamento colegial da Assembleia eleitoral.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A especialidade eleitoral não afasta quóruns, maiorias ou direitos impostos pela lei e pelos Estatutos.

Artigo 38.º — Ato eleitoral

1. Cada eleitor escolhe uma das listas completas admitidas, integrando conjuntamente Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, ou vota em branco.

2. Podem concorrer várias listas; a unidade do ato significa que não há três eleições separadas e não que só possa existir uma candidatura.

3. O voto é pessoal, único, livre e secreto. Candidaturas, caderno, sistema, apuramento, maiorias, recursos e posse seguem o Regulamento Eleitoral.

CAPÍTULO IX — ATAS, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO

Artigo 39.º — Ata

1. De cada reunião é lavrada ata com data, horas, modalidade, convocatória, composição da Mesa, presenças, quórum e universo habilitado, ordem de trabalhos, propostas e síntese relevante do debate.

2. Para cada votação registam-se impedimentos, denominador, maioria exigida, votos favoráveis e contrários, abstenções, brancos ou nulos, resultado e ocorrências técnicas relevantes.

3. São anexados os textos aprovados e os registos indispensáveis, com controlo de acesso quando contenham dados reservados. A ata não exige transcrição integral de intervenções.

Artigo 40.º — Elaboração e aprovação da ata

1. A Mesa elabora o projeto de ata até 15 dias úteis após a reunião e concede aos participantes 15 dias úteis para propor correções.

2. As correções são apreciadas pela Mesa e a ata submetida a aprovação na Assembleia seguinte, salvo aprovação na própria sessão de ata ou minuta suficientemente completa.

3. O silêncio perante a circulação do projeto não constitui aprovação tácita.

4. A ata aprovada é assinada pelos membros da Mesa que dirigiram os trabalhos e integrada no arquivo da Associação.

Artigo 41.º — Presenças e consulta de atas

1. O registo de presenças identifica associados, categoria, modalidade de participação e os representantes habilitados das pessoas coletivas.

2. As atas aprovadas e a documentação associada às Assembleias Gerais são conservadas no arquivo institucional e ficam disponíveis aos associados exclusivamente mediante consulta, nos termos regulamentares e com respeito pela proteção de dados pessoais e reserva legal. Não são objeto de publicação geral, no sítio eletrónico ou por newsletter, nem de envio automático de resumos, ressalvadas comunicações legalmente obrigatórias.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. O pedido de consulta é dirigido à Mesa, que assegura acesso em prazo razoável, por meio presencial ou digital controlado. Os originais e anexos necessários são preservados com controlo de versões e cópias de segurança; informação legalmente reservada é facultada em versão expurgada quando apropriado.

Artigo 42.º — Gravação

1. A gravação não é obrigatória nem substitui a ata. Só é realizada quando necessária e proporcional, com fundamento jurídico adequado e informação prévia sobre finalidade, responsável, acesso e conservação.

2. Quando dependa de consentimento, este deve ser livre, específico e informado; a recusa não impede participação e determina a adoção de meio alternativo de documentação que respeite os direitos dos participantes.

3. O consentimento genérico recolhido na admissão não autoriza gravação integral de futuras assembleias. A informação prestada no início da sessão não substitui, por si, o fundamento necessário.

4. O acesso é restrito à elaboração ou verificação da ata e à defesa de direitos. A gravação é eliminada até 30 dias corridos após aprovação da ata e, em regra, até 180 dias após a reunião, salvo obrigação legal ou litígio concreto documentado.

5. Pontos com dados particularmente reservados, nomeadamente disciplinares, são documentados por ata e anexo reservado, evitando gravação quando não estritamente necessária.

CAPÍTULO X — IMPUGNAÇÕES, RECLAMAÇÕES E OCORRÊNCIAS

Artigo 43.º — Reclamações

1. Durante a Assembleia, qualquer associado pode apresentar reclamação procedimental à Mesa, com registo da resposta.

2. A reclamação escrita pode ser apresentada até 15 dias úteis após a reunião ou o conhecimento da ocorrência; a Mesa responde fundamentadamente no prazo de 15 dias úteis.

3. As questões fora da competência da Mesa são encaminhadas para o órgão competente.

4. As reclamações eleitorais seguem o Regulamento Eleitoral; a reclamação interna não afasta a impugnação judicial nem altera os seus prazos.

Artigo 44.º — Declarações para a ata

1. O associado pode pedir que conste da ata declaração relacionada com a matéria apreciada, apresentando-a por escrito na sessão ou até dois dias úteis depois quando tal seja necessário à reprodução fiel.

2. A Mesa não altera o sentido da declaração; pode expurgar dados de terceiros irrelevantes da versão de consulta geral, conservando o original reservado quando necessário.

3. A inclusão não equivale a concordância com o conteúdo. A recusa fundamentada e eventual reclamação ficam registadas.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 45.º — Impugnação e preservação da prova

1. Mantém-se a impugnação judicial nos termos legais, incluindo os artigos 177.º a 179.º do Código Civil, independentemente de reclamação ou recurso interno.

2. Os prazos internos não reduzem, suspendem nem interrompem prazos judiciais, salvo disposição legal aplicável. A reclamação não suspende automaticamente a deliberação, sem prejuízo de regime especial ou decisão competente.

3. A Mesa preserva convocatórias, presenças, propostas, apuramentos e demais prova necessária quando exista impugnação conhecida ou pedido fundamentado de conservação.

CAPÍTULO XI — ASSEMBLEIAS GERAIS REMOTAS E SEGURANÇA

Artigo 46.º — Garantias das reuniões telemáticas

1. Constituem condições essenciais a identificação, comunicação recíproca, intervenção, apresentação de propostas, voto, segurança, integridade, registo de resultados e igualdade efetiva entre participantes presenciais e remotos.

2. A proteção de dados e o segredo, quando exigido, integram essas condições. Devem existir instruções, teste ou apoio acessível antes da sessão e contacto de assistência durante os trabalhos.

3. A insuficiência técnica relevante obriga a aplicar o artigo 23.º. Não se dispensa uma garantia essencial por mera conveniência ou limitação da plataforma.

Artigo 47.º — Regime único de interrupções

1. Todas as interrupções e falhas regem-se pelo artigo 23.º, que define suspensão, retoma, nova convocação e preservação de deliberações não afetadas.

2. Em operações eleitorais aplicam-se cumulativamente as garantias do artigo 23.º do Regulamento Eleitoral, sem quebra de segredo ou duplicação de votos.

CAPÍTULO XII — DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 48.º — Casos omissos

1. A Mesa resolve apenas questões de ordenação e condução dos trabalhos que caibam nas suas competências, por decisão fundamentada sujeita a reclamação.

2. Não pode criar modalidades de voto, restringir direitos, alterar maiorias, aprovar regulamentos ou decidir matéria reservada à Assembleia.

3. Questões substantivas são submetidas ao órgão competente, com respeito pela convocatória e pelo direito de informação.

Artigo 49.º — Interpretação

1. As disposições do presente Regulamento devem ser interpretadas de acordo com os Estatutos e a legislação aplicável.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. Nenhuma disposição do presente Regulamento pode ser interpretada de modo a restringir direitos dos associados para além do permitido pelos Estatutos ou pela lei.

Artigo 50.º — Aprovação e revisão

1. A aprovação e alteração competem à Assembleia Geral, mediante proposta e texto disponibilizados com a documentação preparatória.

2. A Direção e a Mesa promovem a atualização coordenada dos regulamentos, mantendo os Estatutos como referência superior.

Artigo 51.º — Aprovação, revogação e entrada em vigor

1. O presente Regulamento é aprovado pela Assembleia Geral e entra em vigor na data dessa aprovação, salvo indicação expressa de data posterior.

2. A Direção comunica a aprovação através da publicação no site oficial, até cinco dias úteis após a aprovação. Esta comunicação refere-se ao regulamento aprovado, não à divulgação de atas ou deliberações, sujeitas ao artigo 41.º.

3. Na data da entrada em vigor, o Regulamento substitui as regras anteriores sobre funcionamento das Assembleias Gerais, sem prejudicar atos e convocatórias validamente efetuados e os regimes transitórios aplicáveis.

4. Esta proposta, enquanto não aprovada, não produz efeitos regulamentares.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

03 Regulamento Eleitoral dos Órgãos Sociais

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º — Objeto e âmbito

1. O presente Regulamento disciplina a eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho, adiante APOAM.

2. A lei e os Estatutos prevalecem. O Regulamento Interno define categorias e direitos; o das Assembleias Gerais regula a convocação e funcionamento da sessão; este Regulamento contém os procedimentos eleitorais específicos.

3. A sua aplicação abrange preparação, candidaturas, caderno eleitoral, campanha, votação, apuramento, recursos, posse e substituições, sem alterar a composição ou duração estatutária dos mandatos.

Artigo 2.º — Princípios eleitorais

1. O processo eleitoral da APOAM obedece aos princípios da:

a) igualdade entre os associados com capacidade eleitoral;

b) igualdade de tratamento entre candidaturas;

c) liberdade de candidatura;

d) pessoalidade do voto;

e) unicidade do voto;

f) secretismo e confidencialidade do voto;

g) transparência do processo eleitoral;

h) imparcialidade na apreciação das candidaturas;

i) integridade e segurança do sistema de votação;

j) verificabilidade e auditabilidade do processo eleitoral;

k) proteção dos dados pessoais dos eleitores e candidatos.

CAPÍTULO II — ORGANIZAÇÃO DO ATO ELEITORAL

Artigo 3.º — Unidade do ato eleitoral

1. Cada candidatura às eleições gerais apresenta uma lista completa para a Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

2. O eleitor escolhe uma lista no seu conjunto ou vota em branco, sem votação separada de candidatos ou órgãos.

3. Podem concorrer várias listas, em igualdade de condições, e o mandato dos eleitos é de três anos.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

4. Não são admitidas coligações eleitorais entre listas, nem transferência de votos entre candidaturas. Cada candidatura apresenta uma lista completa e autónoma nos termos do presente Regulamento.

Artigo 4.º — Apresentação das listas

1. Cada lista indica a sua designação, o contacto do mandatário, os nomes e cargos dos candidatos efetivos, e os suplentes apresentados, por ordem de substituição.

2. A candidatura integra um programa de ação para o mandato da Direção.

3. Não se impõe número regulamentar obrigatório de suplentes nem a entrega de declarações individuais de aceitação dos candidatos.

4. Nenhum associado pode figurar simultaneamente em listas concorrentes ou em cargos efetivos incompatíveis.

Artigo 5.º — Mandato e continuidade

1. O mandato tem a duração estatutária de três anos, admitindo-se reeleição nos termos aplicáveis. A ata de posse identifica o início e termo do mandato.

2. A continuidade de titulares cessantes, quando legalmente admissível até à posse dos eleitos, não constitui renovação ou prorrogação deliberada do mandato e limita-se à gestão necessária e preparação da passagem de funções.

3. Durante esse período evitam-se compromissos extraordinários ou que vinculem de forma relevante a gestão seguinte, salvo necessidade urgente fundamentada e autorizações competentes.

4. As eleições são preparadas com antecedência que permita concluir o calendário e a posse antes do termo do mandato. A impossibilidade é comunicada aos associados e resolvida pelos meios legalmente admissíveis, sem criação informal de novos cargos.

CAPÍTULO III — CONVOCAÇÃO E CALENDÁRIO ELEITORAL

Artigo 6.º — Convocação das eleições

1. A Mesa da Assembleia Geral assegura, em articulação com a Direção e com observância da competência legal de convocação, a organização da Assembleia eleitoral.

2. A abertura do processo eleitoral é anunciada com antecedência mínima de 90 dias corridos relativamente à data prevista para a eleição, com divulgação do calendário de candidaturas, verificação, reclamações, campanha e votação. Este anúncio é ato preparatório e não convoca nem exige uma Assembleia Geral.

3. A convocatória formal da Assembleia Geral eleitoral é expedida em momento posterior, com antecedência mínima de 15 dias úteis, pelas formas legalmente exigidas, incluindo aviso postal quando aplicável, e identifica data, hora de Lisboa, modalidade da sessão, meios de participação, ordem de trabalhos e eventual segunda votação na mesma sessão.

4. O voto é exercido apenas durante a Assembleia Geral eleitoral, sem votação antecipada.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 7.º — Calendário eleitoral e contagem dos prazos

1. A abertura do processo eleitoral é anunciada pelo menos 90 dias corridos antes da data prevista para a Assembleia Geral eleitoral, sem convocação de Assembleia para essa abertura.

2. A apresentação de candidaturas decorre durante 30 dias corridos após a abertura do processo.

3. Após o encerramento, a Mesa verifica as listas, comunica irregularidades corrigíveis e concede 5 dias úteis para a sua correção.

4. Da admissão ou rejeição cabe reclamação em 5 dias úteis, decidida pela Mesa em 5 dias úteis, com recurso nos termos do artigo 28.º.

5. O calendário deve reservar tempo suficiente para a decisão dos recursos e para divulgação das listas definitivas antes da votação; se isso não for possível, a eleição é reprogramada, preservando-se os direitos de candidatura e participação.

6. Prazos em dias úteis excluem sábados, domingos e feriados nacionais; os de 90 e 30 dias previstos neste artigo contam-se em dias corridos.

CAPÍTULO IV — CANDIDATURAS

Artigo 8.º — Elegibilidade

1. São elegíveis para os órgãos sociais os Associados Individuais, maiores de 18 anos, no pleno exercício dos seus direitos, sem requisito geral de antiguidade.

2. O Associado Individual distinguido como Honorário conserva a elegibilidade; a categoria exclusivamente Honorária não confere direito de candidatura.

3. As pessoas coletivas associadas exercem o voto através de representante, mas não são elegíveis para ocupar pessoalmente cargos nos órgãos sociais.

4. A mera existência de dívida não regularmente apurada ou de procedimento disciplinar pendente não determina, por si, inelegibilidade.

Artigo 9.º — Composição das listas e suplentes

1. Cada lista inclui os efetivos dos três órgãos: Mesa da Assembleia Geral, com Presidente e dois Secretários; Direção, com Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e quatro Vogais; Conselho Fiscal, com três membros.

2. A lista identifica os suplentes que apresente, pela respetiva ordem, sem número mínimo ou máximo obrigatório definido neste Regulamento.

3. Os suplentes só tomam posse nos casos e nos limites previstos na lei e no presente Regulamento, sem aumentar a composição estatutária dos órgãos.

Artigo 10.º — Documentação da candidatura

1. A candidatura apresenta a lista de nomes, cargos, suplentes apresentados, contacto do mandatário e programa de ação.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. Não é exigida declaração individual de aceitação como requisito geral da candidatura.

3. A Mesa pode solicitar esclarecimento ou prova de requisito concreto quando exista dúvida fundamentada, respeitando o prazo de correção previsto no artigo 7.º.

Artigo 11.º — Programa de ação

1. Cada lista apresenta um programa de ação com as principais propostas para o mandato da Direção.

2. A Mesa assegura divulgação equitativa dos programas aos associados, por meios institucionais adequados.

3. A crítica e a apresentação de propostas são livres, sem prejuízo do respeito pelos direitos dos demais candidatos.

CAPÍTULO V — MESA E VERIFICAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Artigo 12.º — Organização eleitoral pela Mesa

1. O processo eleitoral é organizado pela Mesa da Assembleia Geral, que verifica candidaturas e eleitores, divulga listas, conduz a votação e certifica os resultados.

2. A Mesa pode solicitar apoio técnico independente para a plataforma de voto e apuramento, sem constituir comissão eleitoral autónoma.

3. O membro da Mesa que integre qualquer lista candidata ou tenha interesse direto na apreciação fica impedido de intervir na verificação, admissão e decisão de reclamações sobre candidaturas, caderno ou atos em que esse interesse se verifique. A substituição é temporária, limitada aos atos necessários e não constitui comissão eleitoral autónoma.

4. A Mesa garante imparcialidade, igualdade de tratamento, rastreabilidade e confidencialidade.

5. Para suprir impedimentos na fase preparatória eleitoral, um membro desimpedido da Mesa designa, mediante registo fundamentado, substituto de entre os titulares em exercício de órgãos sociais da APOAM que não sejam candidatos nem tenham conflito de interesses. Se não existir membro da Mesa desimpedido, a designação é efetuada pela Direção desimpedida entre titulares de órgãos sociais nas mesmas condições, sem prejuízo da competência legal da Assembleia Geral quando indispensável. A substituição termina logo que cesse o impedimento ou concluído o ato.

Artigo 13.º — Verificação e correção

1. A Mesa verifica a composição e a elegibilidade das listas e comunica fundamentadamente as irregularidades corrigíveis.

2. O mandatário dispõe de 5 dias úteis para corrigir irregularidades documentais ou materiais, sem substituir indevidamente os requisitos de elegibilidade.

3. A rejeição é fundamentada, notificada ao mandatário e acompanhada de informação sobre reclamação e recurso.

Artigo 14.º — Admissão e divulgação das listas

1. A Mesa comunica às candidaturas as decisões de admissão ou rejeição e os respetivos fundamentos.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. Depois de decididas as reclamações e recursos, divulga as listas definitivas e os programas nas mesmas condições para todas.

3. A votação não se inicia enquanto subsista recurso tempestivo que possa alterar a composição das candidaturas ou o universo de eleitores.

Artigo 15.º — Campanha e proteção de dados

1. As candidaturas dispõem de iguais espaços, prazos, formatos e oportunidades nos meios institucionais disponibilizados pela APOAM.

2. A Associação pode encaminhar comunicações das listas aos eleitores sem lhes entregar indiscriminadamente contactos pessoais. O acesso a dados limita-se à finalidade e fundamento legítimos e respeita as opções e direitos dos titulares.

3. Os candidatos podem usar meios próprios lícitos, respondendo pelos conteúdos e tratamento de dados. A administração dos canais oficiais atua com imparcialidade.

4. A Mesa aprecia reclamações sobre desigualdade e determina correções proporcionais, sem censurar crítica ou proposta legítima.

CAPÍTULO VI — CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA

Artigo 16.º — Direito de voto

1. Têm direito de voto eleitoral os Associados Individuais e Coletivos no pleno exercício dos seus direitos, nos termos do Regulamento Interno.

2. Os Coletivos votam através do representante habilitado. O Associado Individual com qualidade honorária conserva o voto; o exclusivamente Honorário não dispõe desse direito.

3. Cada associado dispõe de um único voto, sem acumulação por títulos honoríficos ou representantes.

4. Restrições de direitos dependem de decisão eficaz e regularmente comunicada, não bastando dívida ou processo pendente.

Artigo 16.º-A — Caderno eleitoral

1. A Direção fornece à Mesa os dados indispensáveis à preparação do caderno eleitoral, incluindo associados com direito de voto e respetivos representantes de pessoas coletivas.

2. A Mesa disponibiliza reservadamente o caderno eleitoral provisório com antecedência mínima de 45 dias corridos em relação à votação. São admitidos pedidos de correção ou reclamações em 5 dias úteis, decididos pela Mesa em 5 dias úteis, com recurso no prazo do artigo 28.º, sendo comunicadas as decisões aos interessados.

3. O caderno definitivo é estabilizado e disponibilizado reservadamente depois de decididas reclamações e recursos, em regra antes da convocatória formal da Assembleia Geral eleitoral. Qualquer contestação material tempestiva ainda pendente impede a votação afetada até decisão, sendo reprogramado o ato eleitoral se necessário.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

4. O tratamento dos dados respeita a necessidade, a finalidade eleitoral e a proteção de dados pessoais.

CAPÍTULO VII — VOTAÇÃO ELETRÓNICA E PRESENCIAL

Artigo 17.º — Votação durante a Assembleia

1. A votação ocorre exclusivamente durante a Assembleia Geral eleitoral, com participação simultânea presencial ou à distância.

2. É dada preferência ao voto eletrónico seguro, mantendo-se a possibilidade de voto presencial quando necessário e juridicamente admissível.

3. O voto é pessoal, único, livre e secreto; não é permitido voto por procuração, antecipado ou posterior à sessão.

4. A Mesa anuncia a abertura e o encerramento da votação e assegura que ninguém vota mais do que uma vez.

Artigo 18.º — Segredo e integridade do voto

1. Nas votações eletrónicas, a autenticação do eleitor é separada do conteúdo do voto; nem a Mesa nem técnicos podem associar a escolha a uma pessoa.

2. A plataforma impede voto repetido e protege integridade, confidencialidade, rastreabilidade do apuramento e igualdade entre eleitores.

3. O voto presencial, quando utilizado, observa o segredo e é integrado na contagem sem duplicação de eleitores.

Artigo 19.º — Identificação e apoio

1. A Mesa confere a identidade e o direito de voto por meio seguro, acessível aos associados em Portugal e no estrangeiro.

2. A assistência técnica pode ajudar no acesso, mas não exerce o voto pelo associado nem conhece a escolha.

3. Falha relevante de identificação, acesso ou segredo determina suspensão da operação afetada nos termos do artigo 23.º.

Artigo 20.º — Preparação da votação

1. Antes da abertura, a Mesa verifica o caderno eleitoral, a plataforma, os mecanismos de identificação e o apoio aos participantes.

2. As listas admitidas e o voto em branco surgem com igual visibilidade no sistema.

3. As regras técnicas são comunicadas antecipadamente a todos os eleitores habilitados.

Artigo 21.º — Registo e auditoria

1. O sistema regista apenas os elementos necessários à verificação de elegibilidade, unicidade e apuramento, sem revelar a opção individual.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. As operações relevantes, incidentes e resultados são documentados pela Mesa e conservados nos termos das regras de arquivo e proteção de dados.

Artigo 22.º — Abertura e encerramento

1. A Mesa anuncia o início e o fim do período de votação durante a Assembleia, assegurando tempo razoável de participação.

2. Não é admitida recolha de votos após o encerramento nem por mensagens privadas, correio eletrónico identificado ou formulários externos ao sistema aprovado.

Artigo 23.º — Falhas técnicas

1. A Mesa suspende a votação se uma falha impedir participação, unicidade ou segredo do voto.

2. A votação pode ser retomada após reposição das condições e verificação dos votos validamente recebidos, sem duplicação.

3. Se não for possível a retoma segura, a votação é adiada ou repetida nos termos legais, com informação aos eleitores e preservação dos atos não afetados.

CAPÍTULO VIII — APURAMENTO E RESULTADOS

Artigo 24.º — Apuramento

1. A Mesa realiza um apuramento único dos votos eletrónicos e, quando existam, presenciais, conferindo o caderno e evitando votos duplicados.

2. O relatório regista número de eleitores habilitados, participantes, votos por lista, em branco, nulos quando aplicáveis, abstenções e ocorrências técnicas.

3. Os resultados são registados em ata, anunciados aos associados e guardados no arquivo institucional sem revelar a escolha individual.

Artigo 25.º — Maioria necessária à eleição

1. É eleita a lista que obtenha mais de metade dos votos dos eleitores presentes habilitados no sufrágio, aplicando a maioria absoluta compatível com o artigo 175.º do Código Civil e os Estatutos.

2. Brancos, nulos e ausência de emissão de voto não diminuem o denominador referido no número anterior.

3. A lista única só é eleita se atingir essa maioria; a ausência de concorrência não equivale a eleição automática.

4. Se nenhuma lista alcançar a maioria na primeira votação, realiza-se segunda votação nos termos do artigo seguinte. Não há proclamação por simples maioria relativa.

Artigo 26.º — Segunda votação, empates e falta de candidaturas

1. Sem maioria absoluta na primeira votação, realiza-se segunda votação na mesma sessão, desde que anunciada na convocatória e asseguradas as condições de participação.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. Com várias listas, passam as duas mais votadas; existindo empate que impeça delimitar essas duas, passam também as listas empatadas no lugar relevante. Com lista única, a mesma lista é sujeita à segunda votação, mantendo a opção de branco.

3. A segunda votação exige a maioria do artigo 25.º. Se persistir empate ou faltar maioria, nenhuma lista é eleita e é promovido novo processo eleitoral, sem sorteio, voto de qualidade ou redução da maioria.

4. Na ausência de listas admitidas ou desistência de todas, é igualmente aberto novo processo com calendário completo. A continuidade dos cessantes obedece ao artigo 5.º e aos limites legais.

5. A desistência de lista é comunicada pelo mandatário com prova da vontade dos candidatos e divulgada imediatamente. Não se transferem votos para outra candidatura.

6. Depois da admissão definitiva, uma impossibilidade individual superveniente devidamente comprovada pode ser suprida por candidato suplente já admitido da mesma estrutura, com aceitação e informação a todos. Se a composição efetiva deixar de poder ser preenchida, a candidatura cessa; a falta superveniente de suplente não aumenta lugares nem autoriza candidato novo fora do procedimento.

Artigo 27.º — Reclamações eleitorais

1. Os interessados podem apresentar reclamação fundamentada à Mesa em 5 dias úteis após a notificação do ato ou divulgação do resultado.

2. A Mesa decide fundamentadamente em 5 dias úteis, com contraditório quando esteja em causa direito de terceiro.

3. As irregularidades ocorridas durante a sessão são comunicadas logo que possível, sem prejuízo do prazo de reclamação escrita.

4. A reclamação que possa afetar o resultado impede a sua definitividade até decisão e termo do prazo de recurso.

Artigo 28.º — Recurso e impugnação

1. Da decisão da Mesa em matéria eleitoral cabe recurso para a Assembleia Geral, apresentado em 5 dias úteis após a notificação, sem prejuízo dos meios judiciais.

2. Se os titulares da Mesa intervieram na decisão recorrida, não participam na apreciação do mérito desse recurso quando estejam impedidos.

3. O recurso sobre admissão de listas ou caderno é resolvido antes da votação; se não houver tempo regulamentar suficiente, a eleição é reprogramada.

4. Os prazos de reclamação e recurso internos não suspendem nem interrompem prazos judiciais, salvo previsão legal aplicável.

CAPÍTULO IX — TOMADA DE POSSE E SUBSTITUIÇÃO

Artigo 29.º — Proclamação dos resultados e posse

1. A Mesa anuncia os resultados após o apuramento e regista-os em ata, informando os prazos de reclamação e recurso.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A posse dos eleitos é formalizada após a definitividade interna do resultado, sem prejuízo dos meios judiciais e dos limites legais.

3. Os titulares cessantes asseguram a passagem de funções, documentação e acessos institucionais aos novos titulares.

Artigo 30.º — Suplências e vacaturas

1. Os suplentes identificados na lista eleita são chamados, pela ordem apresentada e dentro do mesmo órgão, quando se verifique impedimento ou vacatura com fundamento legal ou regulamentar.

2. A substituição é comunicada e registada em ata, sem alterar o termo do mandato.

3. Na falta de suplente elegível, o órgão competente promove a solução eleitoral ou de substituição legalmente admissível.

4. A substituição do Presidente segue a lei, os Estatutos e as regras de funcionamento dos órgãos, não decorrendo automaticamente de deliberação informal.

Artigo 30.º-A — Entrega de funções e acessos

1. Até 10 dias úteis após a posse ou substituição definitiva, os cessantes entregam documentos, contas, inventário, bens, contratos, processos pendentes e acessos institucionais, com termo de entrega assinado por quem entrega e recebe.

2. Palavras-passe pessoais não são partilhadas; os acessos institucionais são transferidos ou redefinidos com registo e revogação dos privilégios cessantes, preservando arquivos e dados.

3. A falta de entrega é comunicada à Direção ou órgão competente para medidas de recuperação proporcionais, sem impedir o exercício regular dos titulares eleitos.

CAPÍTULO X — DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 31.º — Casos omissos

1. A Mesa decide questões procedimentais da sua competência por decisão fundamentada, respeitando os Estatutos, a lei e os direitos de recurso.

2. A integração de lacunas não permite criar inelegibilidades, alterar o número estatutário de titulares, reduzir garantias ou modificar maiorias e métodos de voto depois da abertura do processo.

3. Os casos da competência da Assembleia Geral são-lhe submetidos mediante convocação válida.

Artigo 32.º — Aprovação e entrada em vigor

1. O Regulamento é aprovado pela Assembleia Geral e entra em vigor na data da aprovação, salvo deliberação expressa de data posterior.

2. Os mandatos em curso mantêm a duração estatutária e os processos eleitorais já validamente abertos não são alterados retroativamente em prejuízo de direitos.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. A Direção publica no site da APOAM , com a data de aprovação e de entrada em vigor, até cinco dias úteis após a aprovação, mantendo o arquivo institucional.

4. A circulação da proposta não equivale à sua aprovação.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

04 Código de Ética e Conduta

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º — Objeto

1. O presente Código estabelece os princípios, valores e padrões de comportamento que devem orientar a atuação dos associados e dos membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho, adiante designada por APOAM.

2. O Código visa promover uma cultura associativa assente na integridade, respeito, responsabilidade, transparência, participação democrática e defesa dos interesses e objetivos da Associação.

3. O presente Código constitui um instrumento de referência para a conduta no âmbito da vida associativa e do exercício de funções nos órgãos sociais ou em estruturas, grupos de trabalho, comissões ou outras funções formalmente atribuídas pela APOAM.

Artigo 2.º — Âmbito de aplicação

1. O Código aplica-se a todos os associados na sua relação com a APOAM, aos titulares dos órgãos sociais e a quem exerça funções por designação ou mandato da Associação.

2. Não regula a atividade profissional, científica ou técnica externa à APOAM, sujeita à legislação, regulamentação, contratos, certificações e normas próprias.

3. A lei e os Estatutos prevalecem. A organização interna, as assembleias, as eleições e a disciplina regem-se, respetivamente, pelos regulamentos Interno, das Assembleias Gerais, Eleitoral e Disciplinar.

4. O Código não cria sanções, competências decisórias ou limitações de direitos que não constem dos instrumentos competentes.

Artigo 3.º — Princípios fundamentais

1. A atuação dos associados e dos membros dos órgãos sociais deve orientar-se pelos seguintes princípios:

a) integridade e honestidade;

b) respeito pela dignidade e pelos direitos dos demais associados;

c) responsabilidade perante a Associação e os seus associados;

d) transparência e prestação de contas;

e) participação democrática e respeito pelas decisões legitimamente tomadas;

f) igualdade de tratamento e não discriminação;

g) independência e imparcialidade no exercício de funções associativas;

h) lealdade institucional;

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

i) utilização responsável dos recursos da Associação;

j) proteção do bom nome, património e interesses legítimos da APOAM;

k) respeito pela confidencialidade da informação associativa;

l) responsabilidade ambiental e coerência com os fins estatutários da Associação.

CAPÍTULO II — INTEGRIDADE E RESPONSABILIDADE ASSOCIATIVA

Artigo 4.º — Integridade e honestidade

1. Os associados e membros dos órgãos sociais devem atuar de forma íntegra, honesta e de boa-fé nas suas relações com a APOAM e com os demais associados.

2. Não devem utilizar conscientemente informação falsa ou enganosa para obter vantagens pessoais, influenciar indevidamente decisões ou prejudicar a Associação ou qualquer dos seus associados.

3. Os membros dos órgãos sociais devem exercer as suas funções de forma responsável e de acordo com os Estatutos, regulamentos e deliberações legitimamente adotadas pelos órgãos competentes.

4. A integridade deve igualmente orientar a apresentação de propostas, candidaturas, declarações e informações no âmbito da vida associativa.

Artigo 5.º — Responsabilidade associativa

1. Cada associado é responsável pelo seu comportamento no âmbito da vida associativa e deve respeitar os direitos dos demais associados.

2. Os membros dos órgãos sociais assumem uma responsabilidade acrescida em razão das funções que lhes foram confiadas pelos associados.

3. Quem exerça funções em nome da APOAM deve atuar de acordo com os interesses e objetivos da Associação e dentro dos limites das competências que lhe tenham sido atribuídas.

4. O exercício de funções associativas não deve ser utilizado para obter vantagens pessoais indevidas.

Artigo 6.º — Respeito pelos Estatutos e regulamentos

1. Os associados e titulares respeitam a lei, os Estatutos, os regulamentos e as deliberações validamente tomadas.

2. Os titulares asseguram o cumprimento das regras no âmbito das suas competências, sem exigir obediência a ordens ilegais ou emitidas por quem não tenha competência.

3. Os mecanismos internos de proposta, crítica, reclamação e recurso não excluem a comunicação legítima a autoridades nem a tutela judicial.

4. A discordância, o voto contra, a candidatura alternativa, o pedido de informação ou a denúncia de boa-fé não constituem, por si, deslealdade ou infração.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO III — RESPEITO, IGUALDADE E CONVIVÊNCIA ASSOCIATIVA

Artigo 7.º — Respeito e dignidade

1. Os associados devem manter uma relação de respeito e urbanidade entre si.

2. O exercício do direito de crítica, discordância ou oposição deve respeitar a dignidade dos demais associados.

3. Não são compatíveis com os princípios da APOAM comportamentos de intimidação, humilhação, assédio, ameaça ou abuso dirigidos a outros associados ou membros dos órgãos sociais.

4. O desacordo relativamente a pessoas, propostas ou decisões não deve ser transformado em ataques pessoais.

5. Os associados e os titulares dos órgãos sociais respeitam as competências e o funcionamento legítimo de cada órgão e das pessoas que os integram, sem prejuízo do direito de crítica fundamentada, de fiscalização, de recurso e de participação democrática.

Artigo 8.º — Igualdade e não discriminação

1. Todos os associados devem ser tratados com igualdade e respeito, sem discriminação incompatível com a legislação aplicável ou com os princípios da Associação.

2. A categoria de Associado Individual, Coletivo ou Honorário e a condição histórica de fundador não podem fundamentar discriminações arbitrárias fora dos direitos e deveres expressamente previstos nos Estatutos e no Regulamento Interno. A condição de estudante não constitui categoria associativa autónoma.

3. Os membros dos órgãos sociais devem exercer as suas funções sem favorecimentos pessoais ou discriminações indevidas.

Artigo 9.º — Liberdade de opinião e pluralismo

1. A APOAM reconhece a liberdade de opinião, crítica, discordância, candidatura e apresentação de alternativas, exercida com respeito pelos direitos de terceiros.

2. A defesa de posição divergente, mesmo minoritária ou contrária à Direção, não pode fundamentar tratamento desfavorável, exclusão de informação, ameaça de sanção ou restrição arbitrária de participação.

3. O dever de urbanidade não pode ser utilizado para impedir crítica fundamentada. Não ficam protegidos ameaça, assédio, coação, falsificação ou divulgação deliberada de factos que o autor saiba serem falsos.

CAPÍTULO IV — DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E GOVERNANÇA

Artigo 10.º — Participação democrática

1. Os associados devem respeitar os princípios democráticos que regem a APOAM.

2. O exercício dos direitos de participação, voto, candidatura, apresentação de propostas e intervenção nos órgãos da Associação deve ser realizado de forma livre e responsável.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. Não deve ser exercida pressão, ameaça, coação ou influência indevida sobre outro associado com o objetivo de determinar o sentido da sua participação ou voto.

4. Os procedimentos eleitorais e deliberativos devem ser respeitados nos termos dos Estatutos e regulamentos aplicáveis.

Artigo 11.º — Respeito pelas deliberações

1. As deliberações validamente tomadas devem ser respeitadas enquanto eficazes, sem prejuízo dos meios de suspensão ou impugnação aplicáveis.

2. O respeito pela deliberação não impede voto contra, declaração de voto, crítica, proposta de alteração, reapreciação ou recurso a autoridades e tribunais.

3. Os titulares executam as deliberações cuja execução lhes compete dentro dos limites da lei e dos Estatutos. A omissão de execução por impossibilidade ou dúvida séria de legalidade é comunicada e fundamentada ao órgão competente.

Artigo 12.º — Imparcialidade no exercício de funções

1. Os titulares e demais pessoas que exerçam funções atribuídas pela APOAM devem atuar de forma objetiva, imparcial e dentro das suas competências.

2. É vedado favorecer injustificadamente interesses próprios, familiares, profissionais, financeiros ou de terceiros.

3. Os impedimentos são declarados e respeitados antes da intervenção na apreciação ou decisão, sem necessidade de ordem prévia quando decorram da lei ou de norma regulamentar clara.

CAPÍTULO V — CONFLITOS DE INTERESSE E VANTAGENS INDEVIDAS

Artigo 13.º — Conflitos de interesses

1. Existe conflito quando um interesse pessoal, familiar, profissional, financeiro ou institucional possa comprometer, ou suscitar dúvida objetiva sobre, a imparcialidade no exercício de funções associativas.

2. O interesse relevante é declarado atempadamente, antes da apresentação de propostas, da representação institucional, da apreciação ou da decisão, ao Presidente do órgão ou responsável da estrutura; sendo este o interessado, aos restantes membros desimpedidos. Em procedimento disciplinar ou eleitoral aplicam-se os canais e substituições do regulamento respetivo.

3. Quem esteja impedido abstém-se de intervir na apreciação, negociação ou decisão relativa à matéria em causa, salvo para prestar informação factual que lhe seja solicitada, ficando registados a declaração, o afastamento e, quando necessário, a substituição.

4. Na Assembleia Geral aplica-se, nomeadamente, o impedimento de voto do artigo 176.º do Código Civil. Nos restantes órgãos respeitam-se os impedimentos aplicáveis e a capacidade de funcionamento exigida pelos Estatutos.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

5. Em caso de dúvida, os membros desimpedidos apreciam-na fundamentadamente antes da decisão. Se não houver composição suficiente, promove-se a substituição ou a intervenção do órgão competente, sem decisão do próprio interessado sobre o seu impedimento.

6. A existência de conflito devidamente declarado e gerido não constitui, por si, infração.

7. A apresentação, em nome da APOAM, de propostas ou projetos que possam beneficiar profissional ou economicamente o próprio, familiares ou terceiros exige declaração prévia do interesse e apreciação pelos titulares desimpedidos do órgão competente; não substitui a autorização institucional nem os impedimentos aplicáveis.

Artigo 14.º — Vantagens e benefícios

1. É vedado solicitar, aceitar ou proporcionar benefícios destinados a influenciar indevidamente uma decisão, nomeação, contratação ou acesso a recursos da APOAM.

2. Benefícios institucionais legítimos, reembolsos e hospitalidade adequada ao exercício de funções dependem de finalidade associativa, transparência e registo, nos termos da política financeira e do Regulamento Interno.

3. Ofertas que possam comprometer a independência devem ser recusadas ou entregues à Associação, com registo do contexto e comunicação à Direção desimpedida.

4. A autorização e os critérios de registo não podem ser definidos pelo próprio beneficiário. A política financeira concretiza procedimentos sem criar novas infrações ou sanções.

Artigo 15.º — Informação reservada

1. A informação obtida no exercício de funções na APOAM não pode ser divulgada indevidamente nem utilizada para obter vantagem própria ou de terceiro, devendo ser tratados com especial reserva os dados pessoais, os processos disciplinares, os elementos negociais sensíveis e a informação recebida sob compromisso legítimo de confidencialidade.

2. A confidencialidade protege informação cujo caráter reservado resulte da lei, da sua natureza ou de decisão fundamentada do órgão competente; não abrange indistintamente toda a informação associativa nem impede o direito dos associados a informação legítima, nos termos do Regulamento Interno.

3. O dever de reserva não impede pedidos legítimos de esclarecimento aos órgãos competentes, comunicações exigidas por lei, o exercício de defesa e recurso, a prestação de prova ou denúncias lícitas a autoridades competentes e comunicações de boa-fé pelos canais apropriados.

4. A divulgação limita-se ao necessário para a finalidade legítima, protegendo dados de terceiros que não sejam relevantes.

5. O dever de reserva mantém-se após a cessação de funções enquanto a informação conservar caráter legitimamente reservado, sem limitar os direitos e comunicações referidos nos números anteriores.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO VI — PATRIMÓNIO, RECURSOS E INTERESSES DA APOAM

Artigo 16.º — Utilização responsável dos recursos

1. Recursos financeiros, materiais, documentais e tecnológicos da APOAM são utilizados para os fins da Associação, de forma diligente, transparente e documentada.

2. Qualquer utilização excecional por associado ou terceiro depende de autorização do órgão competente, finalidade compatível e condições registadas, sem benefício indevido.

3. Reembolsos, contratações, acessos e entrega de recursos seguem a política financeira e os artigos 14.º, 15.º e 19.º do Regulamento Interno. A autorização não dispensa pareceres, impedimentos ou a forma estatutária de obrigar a APOAM.

Artigo 17.º — Património da Associação

1. O património da APOAM deve ser protegido e utilizado exclusivamente de acordo com os seus fins e com as decisões dos órgãos competentes.

2. Os membros dos órgãos sociais com responsabilidades sobre o património devem atuar com diligência e prudência.

3. Qualquer utilização indevida ou apropriação de bens da Associação é incompatível com os princípios estabelecidos no presente Código.

Artigo 18.º — Interesse da Associação

1. Os associados e membros dos órgãos sociais devem procurar preservar os interesses legítimos da APOAM.

2. A defesa dos interesses da Associação não deve ser confundida com a defesa de interesses pessoais de um associado, de um grupo de associados ou de qualquer terceiro.

3. Os membros dos órgãos sociais devem evitar utilizar a Associação como instrumento para alcançar objetivos pessoais, profissionais, comerciais ou políticos alheios aos fins estatutários.

4. A utilização de reuniões, contactos, documentos ou canais institucionais para promover interesses ou projetos particulares exige transparência, declaração de eventuais conflitos de interesses e autorização do órgão competente, sempre que esteja em causa a posição ou os recursos da APOAM.

CAPÍTULO VII — REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Artigo 19.º — Representação da APOAM

1. A representação institucional da APOAM perante entidades externas exerce-se nos termos da lei e dos Estatutos. Compete ao Presidente da Direção exercer a representação que lhe esteja atribuída e coordenar as diligências institucionais da Direção, sem prejuízo dos mecanismos estatutários de substituição e das competências próprias dos demais órgãos sociais.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A participação de outros associados ou titulares de órgãos sociais em reuniões, contactos, iniciativas ou comunicações perante terceiros em nome da APOAM depende de autorização expressa do Presidente da Direção, nos limites previstos no artigo 19.º do Regulamento Interno, exceto no exercício autónomo das competências legais ou estatutárias da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal.

3. O Presidente pode autorizar diligências concretas ou mandatos por área de atividade e período definido. A autorização, registada por escrito, identifica objeto, âmbito, limites, duração e, quando aplicável, posições previamente aprovadas e interlocutores autorizados; não confere poderes para vincular a Associação.

4. A Presidência coordena a representação institucional corrente, sem substituir as deliberações ou competências legal ou estatutariamente reservadas à Direção colegial ou aos demais órgãos. Para obrigar a APOAM mantém-se a intervenção conjunta de dois membros da Direção nos termos dos Estatutos.

5. Quem represente a APOAM em diligências externas deve comunicar previamente essa participação à Direção, por meio escrito adequado, e apresentar posteriormente informação breve sobre os interlocutores, os assuntos tratados e eventuais diligências subsequentes. Esta obrigação não abrange o exercício autónomo de competências próprias e reservadas de outros órgãos sociais.

6. A presença numa reunião, a qualidade de titular de órgão social ou a autorização para falar em nome da APOAM não conferem, por si, poderes para assumir obrigações, celebrar acordos, subscrever compromissos ou aprovar novas posições institucionais. Esses atos exigem decisão do órgão competente e observância da forma legal e estatutária de vinculação da Associação.

7. Documentos, propostas, declarações ou comunicações que exprimam posições oficiais, compromissos institucionais ou assinaturas em nome da APOAM são sujeitos a validação prévia pelo órgão competente, sendo enviada apenas a versão validada.

8. Os associados podem exprimir opiniões pessoais, desde que não as apresentem como posições oficiais não aprovadas. A utilização do nome, logótipo, imagem e condição de associado segue as autorizações aplicáveis e o Manual de Normas Gráficas.

Artigo 20.º — Comunicação pública

1. A comunicação relacionada com a APOAM pauta-se pela exatidão, responsabilidade e respeito pelos direitos dos associados.

2. Os canais oficiais não são utilizados para ameaça, assédio, ataques pessoais ou divulgação deliberada de informação falsa.

3. O recurso a mecanismos internos é incentivado quando adequado, sem condicionar a liberdade de crítica, a comunicação lícita às autoridades, o exercício de defesa ou a tutela judicial.

4. As pessoas autorizadas a comunicar posições oficiais respeitam o mandato recebido e distinguem factos, posições aprovadas e opiniões pessoais.

5. A divulgação pública de contactos institucionais, negociações ou propostas em curso não deve antecipar deliberações nem apresentar iniciativas individuais como compromissos oficialmente assumidos pela APOAM.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 21.º — Utilização do nome e condição de associado

1. A condição de associado da APOAM pode ser indicada quando tal seja verdadeiro e pertinente.

2. A condição de associado não deve ser utilizada para sugerir que a APOAM apoia, subscreve ou valida opiniões, atividades, produtos, serviços ou posições que não tenham sido oficialmente assumidos pela Associação.

3. Nenhum associado deve apresentar-se como representante, porta-voz ou titular de uma função na APOAM sem que para tal esteja legitimamente autorizado.

CAPÍTULO VIII — RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL E AMBIENTAL

Artigo 22.º — Coerência com os fins estatutários

1. A atuação da APOAM e dos seus representantes deve procurar respeitar os fins e objetivos estabelecidos nos Estatutos.

2. Os associados que exerçam funções em nome da Associação devem evitar comportamentos que deliberadamente contrariem os objetivos ou compromissos institucionais legitimamente assumidos pela APOAM.

3. A defesa de posições divergentes dentro da Associação é compatível com este princípio, desde que exercida através dos mecanismos legítimos de participação associativa.

Artigo 23.º — Responsabilidade ambiental

1. Os associados devem reconhecer e respeitar os princípios de proteção, conservação e monitorização do ambiente marinho que constituem parte dos fins estatutários da APOAM.

2. A atividade associativa deve procurar evitar danos ambientais desnecessários e promover uma utilização responsável dos recursos naturais.

3. As posições públicas assumidas em nome da APOAM sobre questões ambientais devem, sempre que aplicável, ser coerentes com os objetivos estatutários e fundamentadas de forma responsável.

CAPÍTULO IX — QUESTÕES ÉTICAS E DEVER DE COMUNICAÇÃO

Artigo 24.º — Comunicação de situações de preocupação

1. Qualquer associado pode comunicar factos que indiciem violação relevante através de comunicação escrita à Direção, usando o contacto institucional divulgado aos associados ou correspondência reservada para a sede.

2. Se a participação visar a Direção ou algum dos seus membros, é dirigida à Mesa, como canal de receção imparcial, que a encaminha aos membros desimpedidos da Direção para decisão quando esta possa deliberar validamente, nos termos dos artigos 29.º a 32.º do Regulamento Disciplinar. Só passa à Assembleia Geral quando a Direção não possa deliberar validamente ou exista competência legal ou estatutariamente reservada; havendo impedimento da Mesa, aplica-se o procedimento alternativo desse Regulamento.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. A APOAM divulga os destinatários e contactos funcionais, sem obrigar o participante a entregar a comunicação à pessoa visada. O destinatário confirma a receção até cinco dias úteis e encaminha-a para quem tenha competência, com reserva e registo.

4. A comunicação identifica, quando possível, factos, datas e elementos disponíveis. A insuficiência de prova ou a não confirmação da suspeita não equivale a má-fé.

5. O tratamento assegura contraditório e proteção dos dados e não impede denúncia lícita a autoridades. Uma questão ética só origina procedimento sancionatório se puder integrar infração expressamente prevista no Regulamento Disciplinar.

Artigo 25.º — Proteção contra retaliação

1. Nenhum associado pode ser prejudicado por crítica legítima, candidatura alternativa, pedido de informação, defesa, reclamação ou denúncia de boa-fé, interna ou lícita perante autoridades.

2. A proteção não depende da prova final dos factos participados. A imputação de falsidade dolosa exige demonstração autónoma de que o autor sabia que os factos eram falsos e quis prejudicar outra pessoa.

3. A denúncia de retaliação segue os canais do artigo 24.º e, havendo infração tipificada, o Regulamento Disciplinar.

CAPÍTULO X — NATUREZA DO CÓDIGO E ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR

Artigo 26.º — Natureza do Código

1. O presente Código estabelece princípios, valores e padrões de comportamento que devem orientar a atuação dos associados e dos membros dos órgãos sociais da APOAM.

2. O Código deve ser interpretado como instrumento de promoção de uma cultura associativa baseada na integridade, respeito, responsabilidade e boa governação.

3. A aplicação do presente Código deve respeitar os direitos, liberdades e garantias dos associados previstos na lei, nos Estatutos e nos regulamentos da Associação.

Artigo 27.º — Articulação com o Regulamento Disciplinar

1. A violação de um princípio ou padrão de comportamento estabelecido no presente Código não determina automaticamente a aplicação de uma sanção disciplinar.

2. A eventual responsabilidade disciplinar depende da verificação de uma conduta que constitua infração nos termos do Regulamento Disciplinar da APOAM e da observância do respetivo procedimento.

3. O Regulamento Disciplinar deve estabelecer, de forma suficientemente determinada:

a) as condutas que constituem infrações;

b) a respetiva classificação e gravidade;

c) o procedimento aplicável;

d) as garantias de defesa;

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

e) as sanções eventualmente aplicáveis;

f) os meios e prazos de recurso ou impugnação.

4. O presente Código não substitui o Regulamento Disciplinar nem pode ser utilizado como fundamento autónomo para aplicação de uma sanção que não esteja prevista naquele regulamento.

CAPÍTULO XI — DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 28.º — Aprovação e revisão

1. O Código e as suas alterações são aprovados pela Assembleia Geral, mediante proposta disponibilizada com a documentação da reunião.

2. A revisão mantém a coerência com os Estatutos e os regulamentos Interno, das Assembleias Gerais, Eleitoral e Disciplinar.

3. A Direção promove divulgação, esclarecimento e aplicação dos princípios, sem criar sanções ou interpretar o Código como fonte autónoma de infrações.

Artigo 29.º — Publicação, entrada em vigor e transição

1. A presente revisão entra em vigor na data da sua aprovação pela Assembleia Geral, salvo se a deliberação estabelecer expressamente uma data posterior, em articulação com os restantes regulamentos.

2. A Direção publica no site da APOAM identificando a data de aprovação e de entrada em vigor, até cinco dias úteis após a aprovação. Este dever não implica a publicação de atas da Assembleia Geral.

3. Os princípios do Código não podem fundamentar retroativamente infrações ou sanções, nem agravar a apreciação disciplinar de factos anteriores. O regime transitório disciplinar consta do artigo 55.º do Regulamento Disciplinar.

4. A apreciação e circulação desta proposta não equivalem à sua aprovação nem conferem eficácia regulamentar.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

05 Regulamento Disciplinar

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º — Objeto

1. O presente Regulamento estabelece o regime disciplinar aplicável aos associados da Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho, adiante designada por APOAM.

2. O Regulamento define:

a) os princípios da responsabilidade disciplinar;

b) as infrações disciplinares;

c) as sanções aplicáveis;

d) a competência dos órgãos intervenientes;

e) o procedimento disciplinar;

f) as garantias de defesa;

g) os meios de impugnação e recurso.

3. O presente Regulamento concretiza, no plano disciplinar, os princípios e padrões de comportamento estabelecidos no Código de Ética e Conduta da APOAM.

Artigo 2.º — Âmbito de aplicação

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os associados da APOAM, independentemente da respetiva categoria, sem prejuízo das disposições específicas aplicáveis a cada categoria.

2. Aplica-se igualmente aos associados que exerçam ou tenham exercido funções nos órgãos sociais, grupos de trabalho, comissões ou outras estruturas formalmente constituídas pela APOAM.

3. A responsabilidade disciplinar decorrente do exercício de funções nos órgãos sociais não prejudica a aplicação das regras próprias relativas à destituição ou cessação de funções previstas nos Estatutos e demais regulamentos.

4. O presente Regulamento não regula a responsabilidade profissional dos associados relativamente às suas atividades profissionais externas à APOAM.

Artigo 3.º — Princípios do poder disciplinar

1. O poder disciplinar respeita a legalidade, tipicidade, culpa, imparcialidade, contraditório, presunção de não responsabilidade, proporcionalidade, defesa, recurso, confidencialidade e proibição de retaliação por atuação de boa-fé.

2. Só são puníveis condutas previstas como infração na norma vigente à data dos factos. Uma norma posterior que elimine a infração ou estabeleça tratamento concretamente mais favorável é aplicada ao processo ainda não definitivamente decidido.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. O silêncio do arguido, a não apresentação de defesa ou o exercício de recurso não constituem confissão nem circunstância agravante.

4. Uma mesma conduta não pode originar dupla sanção associativa pelo mesmo fundamento; a destituição, quando legalmente admissível, é decisão própria da Assembleia Geral e deve ser expressamente distinguida da sanção disciplinar.

Artigo 4.º — Responsabilidade disciplinar

1. Constitui infração a ação ou omissão concretamente descrita nos artigos 7.º a 18.º, praticada no âmbito associativo e imputável a título de dolo ou de negligência quando esta seja expressamente admitida.

2. As referências aos Estatutos, ao Código de Ética ou a outros regulamentos não dispensam o enquadramento numa infração tipificada no presente Regulamento.

3. Incumbe à Associação demonstrar os factos e a culpa. A decisão aprecia os elementos favoráveis e desfavoráveis e não sanciona quando subsista dúvida fundada sobre factos essenciais.

4. Não há responsabilidade quando falte ilicitude ou culpa. A apreciação considera impossibilidade justificada, erro desculpável, exercício legítimo de direitos e circunstâncias concretas relevantes.

Artigo 5.º — Autonomia da responsabilidade disciplinar

1. A responsabilidade disciplinar associativa é independente de eventual responsabilidade civil, criminal, laboral, administrativa ou profissional decorrente dos mesmos factos.

2. A existência de processo judicial, administrativo ou profissional não impede, por si só, a abertura de procedimento disciplinar na APOAM quando os factos possam constituir infração disciplinar.

3. A APOAM não deve substituir-se às autoridades ou entidades competentes para apreciar matérias que não sejam da sua competência.

CAPÍTULO II — INFRAÇÕES DISCIPLINARES

Artigo 6.º — Delimitação das infrações

1. A violação de um dever ético, de uma norma interna ou de uma deliberação só é sancionável quando preencha uma das infrações dos artigos 7.º a 18.º.

2. Não constituem, por si, infração: atraso de quotas; não participação voluntária em atividades; crítica, discordância ou voto contra; candidatura alternativa; pedido de informação; exercício de defesa, recurso ou denúncia de boa-fé.

3. A alteração de uma política interna, orientação da Direção ou interpretação de caso omisso não pode criar uma infração ou agravar sanções.

Artigo 7.º — Incumprimento de funções assumidas

1. Constitui infração a recusa deliberada e reiterada de cumprir deveres essenciais concretamente inerentes a cargo ou função associativa livremente aceite, depois de interpelação escrita que identifique o dever e conceda prazo não inferior a 10 dias úteis para cumprir ou justificar, quando resulte prejuízo relevante para a Associação.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. Constitui igualmente infração a utilização deliberada de meio fraudulento para impedir outro associado de exercer um direito reconhecido ou impedir o cumprimento de uma deliberação válida cuja execução lhe esteja atribuída.

3. Constitui ainda infração leve o incumprimento isolado, injustificado e negligente de obrigação concreta inerente a função associativa formalmente aceite, quando, após interpelação escrita e prazo de regularização não inferior a 10 dias úteis, subsista incumprimento que tenha causado perturbação efetiva de reduzida intensidade no funcionamento da APOAM.

4. Não se incluem a renúncia a funções, a impossibilidade justificada, a recusa de ordem ilegal, a discordância manifestada pelos meios legítimos ou o simples não exercício de um direito facultativo.

Artigo 8.º — Desrespeito e comportamentos abusivos

1. Constitui infração dolosa, no âmbito associativo: ameaçar, coagir, assediar ou intimidar outra pessoa; dirigir insultos ou atos humilhantes de gravidade objetiva; exercer pressão ilícita para determinar voto, candidatura ou participação; ou praticar retaliação por denúncia, defesa ou reclamação de boa-fé.

2. Constitui também infração leve uma expressão pessoal objetivamente desrespeitosa, dirigida de modo intencional a outro associado no exercício da vida associativa, quando a conduta ultrapasse manifestamente os limites da crítica legítima, seja de intensidade reduzida e esteja concretamente demonstrada.

3. A decisão identifica os atos concretos, contexto, destinatários e efeitos, distinguindo-os de crítica, discordância, linguagem firme ou apreciação desfavorável de uma atuação institucional.

4. A mera alegação de ofensa ao bom nome da Associação, desacompanhada de conduta tipificada e demonstrada, não basta para instaurar acusação ou sancionar.

Artigo 9.º — Falsidade e manipulação de informação

1. Constitui infração disciplinar:

a) prestar deliberadamente informação falsa à APOAM para obter admissão, benefício, vantagem ou qualquer outro efeito associativo;

b) falsificar ou adulterar documentos apresentados à Associação;

c) apresentar deliberadamente informação falsa ou manipulada aos órgãos da APOAM com o objetivo de influenciar uma decisão;

d) ocultar deliberadamente informação relevante quando exista obrigação específica de a comunicar à Associação.

Artigo 10.º — Utilização indevida do nome e representação da APOAM

1. Constitui infração disciplinar:

a) apresentar-se como representante da APOAM sem autorização;

b) assumir compromissos ou obrigações em nome da APOAM sem competência ou autorização para o efeito;

c) apresentar uma opinião pessoal como posição oficial da APOAM, quando tal não tenha sido autorizado;

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

d) utilizar o nome, logótipo, identidade ou outros elementos da Associação para obter vantagem pessoal indevida ou induzir terceiros em erro.

Artigo 11.º — Utilização indevida de recursos e património

1. Constitui infração disciplinar:

a) utilizar bens, equipamentos, fundos ou outros recursos da APOAM para fins pessoais ou de terceiros sem autorização;

b) apropriar-se ou dispor indevidamente de bens pertencentes à Associação;

c) utilizar recursos da Associação de forma deliberadamente contrária aos fins para que foram disponibilizados;

d) ocultar ou destruir deliberadamente documentação ou bens da APOAM com o objetivo de impedir a fiscalização ou prejudicar a Associação.

Artigo 12.º — Confidencialidade e utilização de informação

1. Constitui infração divulgar ou utilizar informação sujeita a dever concreto de confidencialidade, obtida pelo exercício de funções associativas, sabendo que a divulgação ou utilização não é autorizada ou atuando com negligência grave que crie risco relevante para direitos de terceiros ou interesses legítimos da APOAM.

2. Não constitui infração a comunicação exigida por lei, autorizada pelo órgão competente, necessária à defesa ou prestação de prova, efetuada pelos canais de reclamação ou denúncia ou licitamente dirigida a autoridades competentes.

3. A decisão identifica a informação, a origem do dever, o modo de divulgação e a culpa. A classificação genérica de toda a informação associativa como reservada não cria fundamento autónomo de punição.

Artigo 13.º — Conflitos de interesses

1. Constitui infração ocultar dolosamente conflito relevante cuja declaração seja obrigatória, intervir dolosamente numa apreciação ou decisão estando impedido, ou usar funções para favorecer indevidamente interesses próprios ou de terceiro em prejuízo da APOAM.

2. O impedimento decorrente da lei ou de norma regulamentar clara deve ser respeitado mesmo sem ordem prévia de afastamento. A acusação identifica a norma, os factos e o conhecimento que o arguido tinha da situação.

3. A mera existência de conflito declarado e corretamente gerido não constitui infração.

Artigo 14.º — Vantagens indevidas

1. Constitui infração disciplinar:

a) solicitar ou aceitar vantagem indevida em razão de uma função exercida na APOAM;

b) oferecer ou proporcionar vantagem indevida a outro associado para influenciar uma decisão associativa;

c) utilizar uma posição ou função na Associação para obter benefício pessoal indevido.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 15.º — Infrações eleitorais e deliberativas

1. Constitui infração dolosa: tentar duplicar voto; utilizar a identidade ou credenciais de outro eleitor; exercer voto de terceiro fora de representação legalmente admissível; manipular votação ou apuramento; impedir ilegitimamente participação; falsificar, adulterar ou destruir documentação eleitoral; ou usar fraude para influenciar uma decisão.

2. A representação legal ou orgânica de pessoa coletiva, dentro dos direitos desta, não se confunde com procuração de outro associado. A assistência por mandatário para defesa não confere voto.

3. Nas eleições aplica-se a proibição de voto por procuração do Regulamento Eleitoral. Um erro técnico corrigido sem intenção fraudulenta não equivale a tentativa dolosa de voto duplicado.

Artigo 16.º — Obstrução ao funcionamento dos órgãos sociais

1. Constitui infração disciplinar o comportamento deliberado destinado a impedir, perturbar gravemente ou comprometer o funcionamento regular dos órgãos da APOAM, designadamente através de:

a) ocultação ou destruição deliberada de documentação essencial;

b) impedimento ilegítimo do acesso à informação a que um órgão tenha direito;

c) recusa deliberada em entregar documentação ou bens da Associação que devam ser entregues;

d) interferência ilegítima no exercício de funções de outro órgão ou titular.

Artigo 17.º — Infrações no exercício de cargos

1. Os titulares respondem pelas infrações tipificadas nos artigos anteriores, considerando-se na determinação da sanção os deveres concretos de diligência e confiança inerentes ao cargo.

2. Constitui ainda infração dolosa exercer conscientemente poderes reservados a outro órgão para produzir decisão ou obrigação em nome da APOAM, ou ocultar informação que deva ser entregue a órgão fiscalizador para impedir o exercício das suas competências.

3. A censura genérica da gestão ou uma divergência sobre a oportunidade de uma decisão não substituem a prova de uma infração.

4. A abertura do processo não suspende direitos ou mandato. A destituição compete à Assembleia Geral e exige deliberação própria, nos termos legais e estatutários.

Artigo 18.º — Participação de má-fé

1. Constitui infração apresentar denúncia, participação ou acusação sabendo que os factos são falsos, com o propósito de prejudicar outra pessoa, ou fabricar prova para esse efeito.

2. A falta de prova, o arquivamento, o erro de boa-fé ou a improcedência de uma pretensão não demonstram falsidade dolosa.

3. A eventual má-fé é objeto de apreciação autónoma, com acusação, prova do conhecimento da falsidade e garantias de defesa.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO III — CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Artigo 19.º — Classificação das infrações

1. As infrações tipificadas nos artigos 7.º a 18.º classificam-se em leves, graves e muito graves segundo os artigos seguintes. As normas de classificação não criam infrações novas.

2. A decisão fundamenta a natureza dos atos, o grau de culpa, o dano ou risco concreto, a duração, a repetição e a responsabilidade funcional.

3. Se a mesma conduta preencher várias descrições, é apreciada unitariamente, sem duplicação de sanção. Havendo factos autónomos, identificam-se as infrações e fixa-se uma sanção conjunta proporcional; a suspensão tem sempre duração definida e fundamentada e a exclusão exige sempre os requisitos do artigo 26.º.

Artigo 20.º — Infrações leves

1. É leve uma infração tipificada de intensidade reduzida, isolada e sem apropriação, falsificação, coação, assédio, retaliação, fraude eleitoral ou dano ou risco relevante para direitos de terceiros ou para a Associação.

2. Podem integrar esta categoria, desde que preenchidos os respetivos tipos e os seus elementos de culpa, o incumprimento pontual do artigo 7.º, n.º 3, uma expressão de desrespeito de reduzida intensidade do artigo 8.º, n.º 2, ou uma omissão dolosa de comunicação obrigatória sem consequências relevantes, nos termos do artigo 9.º, n.º 1, alínea d).

3. A classificação é fundamentada e não permite sancionar uma simples irregularidade que não preencha um tipo de infração.

Artigo 21.º — Infrações graves

1. São graves as infrações tipificadas que causem dano ou risco relevante ou traduzam violação significativa de deveres concretos, sem preencher as condições de muito grave do artigo 22.º.

2. Incluem-se, quando preenchidos os tipos respetivos, recusa reiterada de funções com prejuízo relevante, abuso de gravidade relevante, divulgação ilícita de informação, uso indevido de recursos sem apropriação, ocultação de conflito de interesses, representação institucional não autorizada, ultrapassagem dolosa de mandato e obstrução relevante aos órgãos.

3. A qualificação é individualizada, sem presunção de gravidade pela simples condição de titular de órgão social.

Artigo 22.º — Infrações muito graves

1. São muito graves as infrações dolosas tipificadas que envolvam apropriação ou desvio de fundos ou bens, falsificação de documentação com efeitos relevantes, fraude eleitoral, vantagem indevida relevante obtida através do cargo, coação ou retaliação de elevada gravidade, assédio grave ou divulgação ilícita de informação com dano grave.

2. Inclui-se a assunção dolosa de compromissos institucionais sem competência ou autorização quando provoque dano grave ou risco concreto de dano grave para a APOAM.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. Outras infrações tipificadas só são muito graves quando causem ou criem risco concreto de dano grave e o dolo e as circunstâncias revelem violação particularmente intensa dos deveres associativos.

4. A invocação de prejuízo reputacional abstrato ou mera discordância não satisfaz estes requisitos.

CAPÍTULO IV — SANÇÕES DISCIPLINARES

Artigo 23.º — Sanções

1. São sanções disciplinares a repreensão escrita, a suspensão de direitos de associado e a exclusão.

2. A repreensão escrita constitui a sanção de referência para infrações leves; a suspensão, para infrações graves; e a exclusão, para infrações muito graves, sempre sem automatismos e com fundamentação individualizada.

3. Uma infração grave pode justificar repreensão escrita e uma infração muito grave pode justificar suspensão, quando a proporcionalidade o imponha. A exclusão exige sempre os requisitos cumulativos do artigo 26.º.

4. Não podem ser criadas multas, inibições permanentes ou outras sanções por decisão da Direção, interpretação ou resolução de casos omissos.

5. A destituição de titular de órgão social é matéria distinta, reservada à Assembleia Geral nos termos legais e estatutários, não decorrendo automaticamente da abertura de processo ou de uma sanção que não tenha os efeitos legalmente previstos.

Artigo 24.º — Repreensão escrita

1. A repreensão escrita consiste numa censura formal, fundamentada e comunicada por escrito ao associado.

2. É aplicável, em regra, às infrações leves e pode aplicar-se a infrações graves quando as circunstâncias concretas justifiquem sanção de menor intensidade.

3. Identifica os factos provados, o tipo de infração, as razões da decisão e o direito de recurso.

4. A repreensão produz efeitos com a notificação, sem prejuízo do direito de recurso e da revogação dos seus efeitos em caso de procedência deste.

Artigo 25.º — Suspensão de direitos

1. A suspensão tem duração determinada e fundamentada, fixada em dias ou meses de calendário, sem limite máximo abstrato estabelecido neste Regulamento; não pode ser perpétua, indeterminada ou desproporcionada, nem utilizada como exclusão dissimulada.

2. A decisão identifica expressamente os direitos associativos temporariamente suspensos e fundamenta a necessidade de cada restrição, preservando sempre defesa, recurso, acesso ao processo e assistência à reunião necessária à apreciação do próprio caso.

3. A suspensão de direitos associativos aplicada a titular eleito não constitui, por si, suspensão do exercício do mandato, destituição nem substituição de titular. Qualquer afetação direta do exercício de cargo eleito fica sujeita a deliberação autónoma da Assembleia Geral quando exigida pela lei ou pelos Estatutos.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

4. Subsistem os deveres compatíveis com a situação e as quotas exigíveis, salvo isenção aplicável.

5. A suspensão inicia-se na data expressamente indicada na decisão, não anterior à sua executoriedade nos termos do artigo 47.º, e termina na data nela fixada. É descontado o período de restrição cautelar dos mesmos direitos efetivamente cumprido. A comunicação interna limita-se ao necessário à execução.

Artigo 26.º — Exclusão

1. A exclusão determina a perda da qualidade de associado e pode ser decidida pela Direção desimpedida, após procedimento com acusação, defesa, instrução independente e decisão fundamentada, sem prejuízo de competência estatutária imperativa diversa.

2. Exige infração muito grave e demonstração concreta de que a manutenção da relação associativa se tornou inexigível e de que repreensão escrita ou suspensão seriam insuficientes.

3. Não resulta automaticamente de reincidência, atraso de quotas, crítica, candidatura, exercício de recurso, divergência institucional ou denúncia de boa-fé.

4. A exclusão só produz efeitos após o termo do prazo de recurso sem apresentação, ou após decisão da Assembleia Geral sobre recurso tempestivo. A decisão indica as condições de eventual readmissão previstas no artigo 51.º.

5. Quando o visado exerça cargo eleito, a exclusão disciplinar não é utilizada como expediente para substituir a competência legalmente reservada à Assembleia Geral em matéria de destituição. Os efeitos sobre o mandato exigem apreciação autónoma nos termos da lei e dos Estatutos, devendo esta articulação ser expressamente considerada na decisão.

6. A exclusão não extingue obrigações validamente constituídas antes da sua eficácia.

Artigo 27.º — Determinação da sanção

1. Ponderam-se gravidade, dolo ou negligência admitida, dano ou risco concreto, responsabilidade funcional, antecedentes utilizáveis nos termos do artigo 28.º, reparação voluntária e circunstâncias pessoais relevantes.

2. A colaboração pode ser valorada favoravelmente; o silêncio, a não autoincriminação e o exercício de defesa ou recurso não agravam a sanção.

3. A decisão explica a adequação da sanção e por que motivo uma resposta menos restritiva seria insuficiente, respeitando o artigo 19.º quanto à unidade ou pluralidade de infrações.

Artigo 28.º — Reincidência

1. Existe reincidência quando a nova infração é praticada depois de decisão disciplinar definitiva anterior e antes de decorridos três anos desde essa decisão.

2. Só pode agravar a sanção se a decisão explicar a relevância da infração anterior e a insuficiência da repreensão escrita ou outra sanção que dela tenha resultado.

3. Decisões anuladas, revogadas, relativas a condutas que deixaram de ser puníveis ou com mais de três anos não são antecedentes agravantes. A conservação documental não prolonga este prazo.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

CAPÍTULO V — COMPETÊNCIA DISCIPLINAR

Artigo 29.º — Competência da Direção

1. Compete à Direção, desde que desimpedida e validamente constituída, receber e apreciar participações, determinar averiguações, instaurar e arquivar procedimentos, designar comissão disciplinar independente e decidir as sanções disciplinares de repreensão escrita, suspensão e exclusão.

2. A competência do número anterior abrange, em princípio, processos relativos a associados que sejam titulares de órgãos sociais ou antigos titulares por factos associativos, sem prejuízo dos impedimentos, das competências legal ou estatutariamente reservadas a outros órgãos e do regime excecional do artigo 30.º.

3. O associado visado não intervém na instrução, na apreciação do seu impedimento nem na deliberação sancionatória. O mesmo se aplica a participante, lesado, comissão disciplinar independente ou titular com interesse ou relação concreta que comprometa a imparcialidade.

4. A decisão da Direção respeita o quórum e as maiorias aplicáveis de acordo com a lei e os Estatutos, descontados os impedimentos sem ficcionar presença ou voto. Se não existir composição desimpedida suficiente para deliberar, aplica-se o artigo 30.º.

5. A Direção não pode decretar por sanção a destituição de titulares eleitos, competência reservada à Assembleia Geral.

Artigo 30.º — Processos da competência da Assembleia Geral

1. Quando a Direção não puder deliberar validamente por impedimento ou insuficiência de titulares desimpedidos, ou quando exista competência legal ou estatutariamente reservada à Assembleia Geral, cabe a esta apreciar o procedimento e decidir a matéria que lhe compita.

2. A Mesa desimpedida recebe a participação e promove os atos necessários à convocação. Pode designar comissão disciplinar independente para a preservação urgente de prova e para averiguações preparatórias, submetendo a designação à ratificação da Assembleia Geral quando necessária.

3. Se a Mesa estiver total ou parcialmente impedida, a participação é dirigida ao seu membro desimpedido. Não havendo nenhum, é entregue a titular desimpedido de outro órgão apenas para promover a convocação da Assembleia Geral, sem apreciação do mérito.

4. Na falta de destinatário desimpedido, os associados podem utilizar os mecanismos legais e estatutários de convocação. A Assembleia Geral pode constituir comissão auxiliar independente para receção, preservação de prova e instrução, sem delegar nela a decisão sancionatória.

5. A Assembleia Geral decide em primeira instância apenas nos casos deste artigo, após instrução e defesa, ficando disponível a reapreciação prevista no artigo 47.º, n.º 3, e a tutela judicial.

6. O visado pode exercer defesa pessoalmente ou por mandatário, mas não vota a própria situação. São observados os demais impedimentos legais, estatutários e procedimentais.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 31.º — Impedimentos e substituições

1. O impedimento é declarado ou suscitado desde a receção da participação e abrange interesse pessoal no resultado, qualidade de arguido ou participante com interesse direto, intervenção como comissão disciplinar e relação concreta suscetível de comprometer a imparcialidade.

2. A condição de associado ou o interesse comum na boa gestão não constituem, por si, impedimento.

3. O visado pode requerer por escrito o afastamento de pessoa interveniente. A Direção desimpedida aprecia o requerimento em cinco dias úteis, por decisão fundamentada. Se faltar composição suficiente, é promovida nesse prazo a convocação da Assembleia Geral para apreciar previamente a questão.

4. A pessoa cujo impedimento esteja em causa não decide a sua própria situação. A substituição segue a lei e os Estatutos, sem alterar artificialmente quóruns ou atribuições.

5. Os impedimentos, a sua fundamentação, os afastamentos e as substituições ficam registados em ata ou em registo reservado do processo. Os atos urgentes limitam-se à preservação de prova e direitos e são praticados por pessoa desimpedida.

CAPÍTULO VI — PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Artigo 32.º — Participação

1. A participação identifica, quando possível, o participante, a pessoa visada, os factos, datas, locais e meios de prova. Pode ser apresentada por escrito ou por via eletrónica no contacto institucional divulgado para o efeito.

2. É dirigida à Direção ou ao destinatário alternativo previsto no artigo 30.º quando aquela esteja visada ou impedida. O destinatário confirma a receção até cinco dias úteis e encaminha-a com reserva para a instância competente.

3. A denúncia de boa-fé é protegida mesmo que os factos não sejam provados. Uma comunicação anónima pode motivar verificação preliminar se contiver factos verificáveis, mas não serve isoladamente de prova para sancionar.

Artigo 33.º — Apreciação preliminar

1. A participação é apreciada preliminarmente até 10 dias úteis após a receção, verificando competência, impedimentos, possível tipificação e prescrição. Quando a decisão caiba à Assembleia Geral, o prazo aplica-se à preparação e promoção da convocação pela Mesa desimpedida, nos termos do artigo 30.º, respeitando a antecedência de convocação.

2. O órgão competente pode arquivar fundamentadamente, pedir elementos, determinar averiguação preliminar ou instaurar procedimento. A preparação pela Mesa não substitui as decisões reservadas à Assembleia Geral. A decisão não antecipa responsabilidade.

3. O pedido de elementos ou a averiguação não suspende os prazos de prescrição, salvo nos casos expressamente previstos no artigo seguinte.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

Artigo 33.º-A — Prescrição e duração do procedimento

1. A infração prescreve três anos após a prática do facto; na infração continuada ou permanente, o prazo conta-se do último ato ou da cessação da conduta.

2. O procedimento deve ser instaurado até seis meses após o órgão competente ter conhecimento suficiente dos factos e da identidade do presumível autor, sem ultrapassar o prazo do número anterior. O conhecimento por destinatário impedido é comunicado sem demora à instância competente e registado, não podendo a omissão intencional beneficiar o autor dos factos.

3. A notificação ao arguido da instauração e a notificação da acusação interrompem o prazo de três anos, iniciando nova contagem. Mesmo com interrupções, a prescrição ocorre quando tiver decorrido o prazo normal acrescido de metade, ressalvado o período de suspensão admitido no número seguinte.

4. Só pode ser suspensa a contagem se uma decisão judicial ou impedimento legal tornar impossível o prosseguimento, ou se for indispensável aguardar questão prejudicial judicial, por decisão fundamentada notificada ao arguido; nesta última hipótese, a suspensão não pode exceder seis meses.

5. A decisão de primeira instância é proferida até seis meses após a notificação da instauração, prorrogáveis uma vez até três meses por complexidade concretamente fundamentada. O procedimento, incluindo reapreciação ou recurso interno, não pode exceder 12 meses, descontado apenas o período de suspensão legalmente admissível do n.º 4.

6. O decurso do prazo de prescrição, de instauração ou do limite global do n.º 5 determina arquivamento. Não é admissível reabrir processo pelos mesmos factos para contornar esses limites.

Artigo 34.º — Averiguação preliminar

1. A averiguação preliminar destina-se apenas a verificar se existem elementos bastantes para instaurar procedimento, não permitindo aplicar sanção nem presumir responsabilidade.

2. Dura no máximo 30 dias corridos, prorrogáveis uma única vez por 15 dias corridos em caso de necessidade concretamente fundamentada e comunicada, sem prejuízo do regime de prescrição do artigo 33.º-A.

3. Este prazo é distinto do prazo de instrução disciplinar do artigo 40.º e não o substitui nem com ele se confunde.

4. Havendo indícios suficientes, é proposta a instauração; na sua ausência, o arquivamento fundamentado.

Artigo 35.º — Instauração e notificações

1. A instauração é determinada pelo órgão competente e notificada ao associado, com descrição inicial dos factos, normas relevantes, identidade da comissão disciplinar e indicação dos direitos de defesa e consulta.

2. A comunicação eletrónica é realizada para o endereço de e-mail expressamente indicado ou confirmado pelo associado para contactos oficiais, conservando-se cópia integral da mensagem, anexos, identificação do endereço, data e comprovativo técnico de envio. A confirmação de leitura é recolhida quando possível, mas não é requisito autónomo de validade.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. Na falta de prova de erro de entrega ou de devolução, a notificação eletrónica presume-se recebida no segundo dia útil posterior ao envio. O associado pode ilidir essa presunção mediante demonstração fundamentada de não receção não imputável a si; nesse caso, o prazo de defesa ou recurso recomeça a contar após notificação eficaz.

4. Se for conhecida devolução, erro no endereço ou falha de entrega, a APOAM repete a notificação por correio eletrónico para endereço atualizado ou utiliza outro meio juridicamente idóneo, documentado no processo. A simples prova de envio não sana uma falha de entrega conhecida. A APOAM não depende de confirmação de leitura nem impõe envio postal por rotina.

5. Os prazos começam no dia útil seguinte ao da receção efetiva ou presumida e excluem sábados, domingos e feriados nacionais nos períodos expressamente fixados em dias úteis. Os prazos identificados em dias corridos são contados segundo essa natureza, salvaguardadas regras legais imperativas.

6. Quando o acesso indevidamente recusado a elementos necessários impeça o exercício efetivo de defesa ou recurso, o órgão competente restabelece o prazo afetado por decisão fundamentada e notificada. Todos os comprovativos são juntos ao processo, com acesso restrito.

Artigo 36.º — Comissão disciplinar

1. O órgão competente designa pessoa independente e desimpedida, associada ou externa, com aptidão para conduzir a instrução.

2. A comissão disciplinar recolhe prova, ouve o arguido, aprecia os seus requerimentos e elabora relatório. Não decide a sanção nem participa na votação da decisão, mesmo que integre um órgão associativo.

3. A substituição por impedimento, impossibilidade ou motivo fundamentado é comunicada ao arguido, preservando os atos regularmente praticados e repetindo os afetados por falta de imparcialidade.

Artigo 37.º — Nota de acusação

1. Havendo indícios suficientes, a comissão disciplinar formula acusação com identificação do arguido, descrição concreta dos factos, circunstâncias de tempo e modo, culpa imputada, normas aplicáveis, classificação provisória, sanções possíveis, meios de prova e prazo de defesa.

2. A acusação indica o modo de acesso ao processo e o direito a assistência por mandatário. Não basta remeter genericamente para deveres éticos ou para um conjunto indiferenciado de documentos.

3. Factos novos ou requalificação suscetível de agravar a sanção são comunicados em acusação complementar, concedendo-se novo prazo de 15 dias úteis para defesa sobre a matéria adicional, antes da decisão.

Artigo 38.º — Direito de defesa

1. O arguido dispõe de 15 dias úteis após a notificação eficaz da acusação e a disponibilização dos elementos necessários para apresentar defesa escrita.

2. Pode contestar factos e direito, juntar documentos, indicar testemunhas, requerer diligências e fazer-se assistir ou representar por mandatário, sem transferência do direito de voto associativo.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

3. Tem acesso aos elementos usados contra si e aos relevantes para a defesa, com consulta e cópias em condições efetivas. A reserva de dados alheios irrelevantes é fundamentada e não pode ocultar prova determinante para a decisão.

4. Se um elemento essencial só for disponibilizado posteriormente, é concedido o tempo necessário ao contraditório; em caso de matéria acusatória nova, aplica-se o prazo de 15 dias úteis do artigo 37.º, n.º 3.

5. A falta de defesa não equivale a confissão. Uma dificuldade comprovada de participação é apreciada proporcionalmente e não impede a apresentação por escrito ou por mandatário.

Artigo 39.º — Prova

1. São admitidos os meios de prova lícitos e pertinentes. A prova é apreciada objetivamente e com fundamentação, considerando elementos favoráveis e desfavoráveis.

2. O indeferimento de prova requerida é comunicado e fundamentado por irrelevância, inutilidade, repetição ou inadmissibilidade legal, permitindo contraditório e sua apreciação em recurso.

3. A decisão não pode fundar-se em prova essencial cujo conteúdo não tenha sido submetido à defesa. Dados de terceiros são protegidos na medida compatível com esse direito.

Artigo 40.º — Relatório final

1. A instrução é concluída no prazo de 30 dias úteis contados da designação e aceitação da comissão disciplinar após a instauração formal. A contagem não inclui o prazo regulamentar concedido ao arguido para apresentação de defesa ou de defesa complementar.

2. O prazo do número anterior pode ser prorrogado uma única vez por igual período de 30 dias úteis, mediante decisão anterior ao seu termo, especialmente fundamentada e comunicada ao visado, identificando as diligências em falta. A comunicação não dispõe de prazo adicional de 30 dias.

3. O prazo de instrução e a sua prorrogação não afastam os limites globais de duração e prescrição fixados no artigo 33.º-A.

4. Concluída a instrução, a comissão disciplinar elabora relatório final com: a) factos provados e não provados; b) apreciação da prova; c) normas aplicáveis; d) existência ou inexistência de responsabilidade; e) classificação da infração, quando exista; f) proposta de sanção, se aplicável.

5. O relatório é remetido imediatamente ao órgão competente para decisão; a comissão disciplinar não participa nesta.

CAPÍTULO VII — DECISÃO E GARANTIAS

Artigo 41.º — Decisão disciplinar

1. Após instrução e contraditório, o órgão competente decide sempre por escrito e de forma fundamentada, identificando factos provados e não provados, apreciação da prova, grau de culpa, normas infringidas, classificação e razões da sanção ou do arquivamento.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A decisão sancionatória identifica ainda direitos afetados, duração e datas de execução, eventual desconto de medida cautelar equivalente e destinatário, meio, prazo e efeitos do recurso ou da reapreciação.

3. A Direção desimpedida delibera, em regra, até 15 dias úteis após receção do relatório final; quando a decisão caiba excecionalmente à Assembleia Geral, é promovida convocação de reunião para decisão até 60 dias corridos, em ambos os casos sem exceder o artigo 33.º-A.

4. A decisão é comunicada ao associado nos cinco dias úteis seguintes à deliberação, nos termos do artigo 35.º. A comunicação a terceiros limita-se ao necessário à execução e às obrigações legais.

5. Não são introduzidos factos ou fundamentos agravantes sem nova audiência nos termos do artigo 37.º, n.º 3.

Artigo 42.º — Arquivamento

1. O processo será arquivado quando:

a) os factos não forem provados;

b) os factos não constituírem infração disciplinar;

c) não seja possível determinar responsabilidade do arguido;

d) se verifique circunstância que exclua a responsabilidade disciplinar;

e) se verifique prescrição nos termos do presente Regulamento.

Artigo 43.º — Presunção de não responsabilidade

1. Até decisão definitiva no âmbito associativo, o associado é tratado como não responsável pelos factos imputados, sem prejuízo de medidas cautelares lícitas e fundamentadas.

2. A existência e os elementos do processo não são divulgados publicamente por mera conveniência institucional. A divulgação exige obrigação legal ou fundamento concreto de proteção de direitos que a torne necessária e proporcional.

3. Qualquer comunicação distingue indício de facto provado, preserva a defesa e evita identificar desnecessariamente pessoas ou imputações.

Artigo 44.º — Confidencialidade e decisão em Assembleia Geral

1. O acesso ao processo é limitado ao arguido e mandatário, comissão disciplinar, pessoas necessárias à prova e membros desimpedidos do órgão decisor, no necessário às suas funções.

2. Para decisão pela Assembleia Geral, é facultada aos associados habilitados a decidir informação suficiente sobre acusação, defesa, prova relevante e proposta, mediante acesso reservado e dever de confidencialidade. A reserva não pode impedir voto informado ou defesa efetiva.

3. O ponto disciplinar é apreciado sem convidados estranhos à decisão, ressalvados mandatário, apoio indispensável e testemunhas enquanto ouvidas. Dados pessoais irrelevantes são omitidos.

4. A ata regista a deliberação e o resultado; os elementos sensíveis indispensáveis constam de anexo de acesso restrito. A consulta associativa é assegurada por versão que proteja dados desnecessários.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

5. Não ficam impedidas defesa, recurso, comunicação lícita a autoridades ou cumprimento de obrigações legais.

CAPÍTULO VIII — MEDIDAS CAUTELARES

Artigo 45.º — Medidas cautelares

1. Só podem ser decretadas para prevenir risco concreto e grave para prova, pessoas ou recursos, pelo órgão competente para a decisão do processo; não constituem sanção nem antecipam culpa.

2. A decisão identifica factos, risco, medida, direitos preservados, duração e mecanismo de contestação, preferindo a restrição menos onerosa adequada.

3. O arguido é previamente ouvido por cinco dias úteis. Em urgência demonstrada, é ouvido imediatamente após a medida, por igual prazo. A Direção reavalia-a até cinco dias úteis depois da resposta ou termo do prazo; competindo a decisão à Assembleia Geral, a reapreciação ocorre em reunião convocada para até 20 dias corridos após esse momento, sem ultrapassar a duração da medida.

4. A medida é revista pelo menos a cada 30 dias corridos e termina logo que cesse o risco. O artigo seguinte fixa o limite da suspensão.

Artigo 46.º — Suspensão cautelar e contestação

1. A suspensão cautelar do exercício de funções eleitas é matéria sujeita a deliberação da Assembleia Geral quando a lei ou os Estatutos lhe reservem esses efeitos. A Direção pode adotar medidas técnicas estritamente necessárias e proporcionais à proteção imediata de sistemas, pessoas ou prova, sem as converter em suspensão de mandato.

2. As medidas cautelares não retiram, por si, voto, candidatura, defesa, consulta do processo ou participação necessária à defesa, salvo imposição legal ou judicial especificamente identificada.

3. A suspensão cautelar de direitos permitida pelo órgão competente dura no máximo 30 dias corridos, renovável, mediante contraditório e fundamentação, até ao limite total de 90 dias corridos. Cessa com o arquivamento, a decisão definitiva ou a eliminação do risco.

4. O interessado pode contestar a medida em cinco dias úteis: perante a Assembleia Geral, se decidida pela Direção; ou mediante pedido de reapreciação à Assembleia Geral, quando decidida por esta. A apreciação ocorre até 20 dias corridos após a receção, promovendo-se reunião extraordinária, se necessária.

5. A contestação não suspende automaticamente a medida, mas o órgão competente pode suspender a execução para evitar prejuízo desproporcionado. Não é admitida renovação artificial pelos mesmos fundamentos para contornar o limite global.

CAPÍTULO IX — RECURSO

Artigo 47.º — Recurso e reapreciação

1. Das decisões sancionatórias da Direção cabe recurso para a Assembleia Geral no prazo de 15 dias úteis, contados segundo o artigo 35.º, dirigido por escrito à Mesa e acompanhado de fundamentação.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A repreensão escrita produz efeitos após notificação, sem prejuízo de recurso. A suspensão e a exclusão não são executadas enquanto decorrer o prazo de recurso e, sendo este apresentado tempestivamente, até à decisão da Assembleia Geral. A prevenção de riscos urgentes utiliza exclusivamente o regime cautelar próprio.

3. Quando a Assembleia Geral decida excecionalmente em primeira instância, o arguido pode requerer-lhe reapreciação no mesmo prazo de 15 dias úteis e com idênticas garantias. Não se trata de recurso hierárquico para órgão distinto.

4. A decisão notificada indica com clareza o regime aplicável, os meios e prazos de reação e a preservação da tutela judicial e dos respetivos prazos.

Artigo 48.º — Apreciação do recurso ou reapreciação

1. A Assembleia Geral aprecia o recurso ou pedido de reapreciação até 60 dias corridos após a sua receção, promovendo-se convocação competente de reunião extraordinária quando necessário, sem ultrapassar o limite global do artigo 33.º-A.

2. O recorrente é informado do ponto da ordem de trabalhos e dos elementos relevantes e pode alegar por escrito ou oralmente, pessoalmente ou por mandatário.

3. Não votam o próprio recorrente nem quem esteja impedido. A participação anterior como comissão disciplinar ou decisor na Direção impede intervenção na decisão do recurso, sem prejudicar prestação de esclarecimentos.

4. A Assembleia Geral pode confirmar, revogar, reduzir a sanção ou determinar diligências estritamente necessárias. Quando apenas o arguido recorra, não pode agravar a sanção nem a sua duração ou extensão.

5. Novos fundamentos desfavoráveis exigem contraditório; novos factos acusatórios seguem o artigo 37.º. A decisão é fundamentada, consta de ata reservada e é notificada nos termos do artigo 35.º.

Artigo 49.º — Decisão definitiva e tutela judicial

1. A decisão sancionatória de suspensão ou exclusão torna-se definitiva no âmbito associativo depois de esgotado o prazo de recurso ou reapreciação sem apresentação, ou após a respetiva decisão pela Assembleia Geral.

2. A repreensão escrita é executória com a notificação, mas os seus efeitos são retificados ou eliminados se o recurso proceder.

3. A definitividade interna não impede tutela judicial. O recurso interno não suspende nem interrompe prazos judiciais, salvo disposição legal aplicável.

4. A execução respeita a decisão, os limites regulamentares e eventual providência ou decisão judicial.

CAPÍTULO X — REINTEGRAÇÃO E REGISTO DISCIPLINAR

Artigo 50.º — Cessação da suspensão

1. No termo da suspensão, os direitos suspensos são repostos automaticamente, sem readmissão; a Direção atualiza os registos e comunica a reposição até dois dias úteis.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. A eventual recuperação do exercício de funções eleitas afetadas por medida autónoma legalmente admissível depende de o mandato ainda estar em curso e de não existir causa válida de cessação. Qualquer substituição temporária cessa de acordo com os Estatutos e o Regulamento Eleitoral, sem converter a suspensão associativa em destituição.

3. Subsistem obrigações e limitações que tenham fundamento autónomo válido; não podem ser prolongados efeitos disciplinares já terminados sob pretexto de atraso administrativo.

Artigo 51.º — Readmissão após exclusão

1. O interessado apresenta à Direção pedido fundamentado, seguindo os requisitos de admissão do Regulamento Interno. A decisão de readmissão após exclusão compete à Assembleia Geral, precedida de proposta da Direção desimpedida.

2. A apreciação considera tempo decorrido, cessação das circunstâncias, conduta posterior e reparação possível dos danos, sem exigir confissão ou renúncia a direitos judiciais.

3. Antes de decisão desfavorável é concedida audiência de 20 dias úteis. A decisão é fundamentada e comunicada, não existindo readmissão automática nem proibição perpétua criada por simples deliberação.

4. A Assembleia Geral decide até 60 dias corridos após receção de pedido completo pela Direção, através de convocação competente.

Artigo 52.º — Registo e conservação

1. O registo operacional contém apenas identificação, factos essenciais, infração, decisão definitiva, sanção e datas de execução e termo, com acesso restrito a quem tenha necessidade funcional.

2. A utilização como antecedente cessa no limite de três anos do artigo 28.º. O registo operacional é eliminado cinco anos após a decisão definitiva ou termo da sanção, conforme o que ocorrer depois, salvo obrigação legal ou litígio concreto que justifique conservação limitada e documentada.

3. Os processos arquivados sem sanção são eliminados ou anonimizados dois anos após a decisão definitiva, ressalvada necessidade legal ou litígio pendente. Os prazos constituem limites regulamentares e não prazos legais gerais.

4. A conservação excecional é revista anualmente. O arquivo probatório restrito é separado do registo utilizável como antecedente; dados anonimizados podem ser conservados para estatística.

5. O interessado pode pedir acesso, retificação e exercício dos restantes direitos legalmente aplicáveis, sem alteração indevida da integridade das decisões e dos registos de prova.

CAPÍTULO XI — DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 53.º — Articulação regulamentar

1. A lei e os Estatutos prevalecem. O Regulamento Interno disciplina a relação associativa; o Regulamento das Assembleias Gerais regula o funcionamento deste órgão; e o Regulamento Eleitoral rege os procedimentos eleitorais.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt

2. O presente Regulamento contém exclusivamente tipificação, sanções, competências, procedimento e garantias disciplinares. O Código de Ética e Conduta orienta comportamentos e não constitui fundamento autónomo de punição.

3. Os prazos de defesa e recurso disciplinar são de 15 dias úteis, aplicando-se o regime especial dos artigos 35.º, 37.º, 38.º e 47.º. A remissão do Regulamento Interno para prazos de recurso deve reproduzir esta regra nas alterações simultâneas aos instrumentos internos.

4. Prazos e efeitos de medidas cautelares mantêm o regime próprio aqui previsto, sem afastar garantias legais.

Artigo 54.º — Casos omissos

1. O órgão competente resolve questões procedimentais omissas de forma fundamentada, respeitando lei, Estatutos, contraditório, imparcialidade e proporcionalidade.

2. A integração de lacunas não pode criar infrações, sanções, agravantes, competências reservadas ou efeitos retroativos desfavoráveis.

Artigo 55.º — Aprovação, entrada em vigor e regime transitório

1. A aprovação e revisão deste Regulamento competem à Assembleia Geral. A revisão entra em vigor na data da sua aprovação, salvo se a deliberação fixar expressamente data posterior, em articulação com os demais regulamentos internos.

2. A Direção publica no site da APOAM, o texto integral aprovado, com indicação da data de aprovação e da entrada em vigor, no prazo máximo de cinco dias úteis após a aprovação. Pode reforçar a divulgação por outros canais, sem caráter obrigatório.

3. A divulgação referida no número anterior respeita exclusivamente ao texto regulamentar; os processos disciplinares individuais são confidenciais e seguem os artigos 35.º e 44.º.

4. Aos factos anteriores aplica-se o regime material vigente à data, salvo norma posterior concretamente mais favorável. Não podem ser punidos factos que não constituíam infração nem aplicadas sanções novas mais gravosas.

5. Nos processos pendentes preservam-se os atos regularmente praticados. As novas garantias de imparcialidade, acesso à prova, defesa e recurso aplicam-se às fases ainda não concluídas; quando uma defesa ou recurso estiver em curso, concede-se o prazo mais favorável necessário ao seu exercício.

6. A circulação desta proposta antes de aprovação não constitui entrada em vigor nem substitui o regime ainda aplicável.

APOAM - Associação Portuguesa de Observadores do Ambiente Marinho
Rua Fausto Sampaio Nº 19, 3780-231 Anadia
apoam.pt | geral@apoam.pt